



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 באוגוסט 2022

1574

י"ח באב התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 33), התשפ"ב-2022 1348

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 33), התשפ"ב-2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

ד ב ר י ה ס ב ר

הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משרד הביטחון לעגן את הסמכות לתת אותן מכוח חוק הנכים. הצעת חוק זו באה ליישם הנחיה זו.

יצוין כי הצעת חוק שכללה עיגון של כלל ההטבות פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה 1114, מיום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017), בעמ' 816 (להלן – הצעת החוק הראשונה), וחלקים ממנה נכללים בהצעת החוק המתפרסמת בזה. למען שלמות התמונה יצוין כי הצעת החוק הראשונה אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ה-20 בתחילת שנת 2017 והועברה לדיונים בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לצורך ההכנה לקריאה שנייה ושלישית, אך דיונים אלה הופסקו עקב פיזור הכנסת ה-20 ותקופת הבחירות החוזרות אשר מנעו החלת דין רציפות על ההצעה. התיקון המוצע בא בעיקרו לעגן בחוק הנכים את ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות בתחום הרכב והניידות ובתחום הדיו, שייקראו בחוק הנכים "זכויות נוספות", יצוין כי בהמשך יעוגנו בחוק הנכים שאר ההטבות בתחומים נוספים.

בצד כל זכאות נוספת שמוצע לעגן בחוק הנכים, מוצע לקבוע את הזכאים לאותה זכאות נוספת, לפי דרגת הנכות וסוג הנכות, מהות הזכאות הנוספת והיקפה ואמות המידה המרכזיות הנדרשות לנתינתה. הכול קבוע היום בהוראה הפנימית הקובעת את אותה הטבה, בשינויים ובהרחבות מסוימות שעליהן הוחלט בעקבות עבודת מטה ועבודת צוותים מקצועיים שנעשתה. כמו כן מוצע לקבוע את שיעורי הזכאות הנוספת וסכומה, למעט לגבי אותן זכויות נוספות שקיימת דרך אחרת לקביעתן.

מוצע להסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות תנאים נוספים למתן זכאות נוספת לפי חוק הנכים ובכלל זה את דרכי הגשת הבקשה לקבלתה ואופן נתינתה, דרכי ההוכחה לעמידת המבקש באמות המידה הקבועות בחוק הנכים או בתקנות לפיו, לרבות לעניין הוכחת התנאים לנתינתה, אם לא יינתנו לנכה שאינו תושב ישראל, אם וכיצד יינתנו לנכה שהוא גם זכאי לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (להלן – חוק המשפחות), היקף ההטבה ושיעורה, ואם נקבע כי הזכאות הנוספת תינתן בדרך של מתן סיוע כספי – אם תשולם בסכום חדיפעמי או בשיעורים. כמו כן יהיה רשאי שר הביטחון בתקנות כאמור לקבוע תנאים, שיעורים והיקפי סיוע שונים, בין השאר, לפי דרגת הנכות, סוג הנכות, מצבו הרפואי של הנכה עקב נכותו ומצבו הכלכלי, האישי והמשפחתי.

כללי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), מטרתו לבטא את חובתה הערכית והמוסרית המיוחדת של מדינת ישראל כלפי נכי צבא ההגנה לישראל (להלן – צה"ל) וכוחות הביטחון שעליהם חל החוק. במסגרת זו קובע חוק הנכים את התנאים שבהתקיימם יוכר חייל משוחרר או חייל בשירות קבע כנכה, את הכללים לקביעת דרגת הנכות ואת זכותו של הנכה לשיקום, ובכלל זה טיפול רפואי ושיקום, ואת זכותו לתגמולים ולזכויות נוספות המפורטות בחוק.

נוסף על חוק הנכים קיימות גם הוראות פנימיות של משרד הביטחון שמכוחן ניתן להעניק כיום הטבות שונות לנכי צה"ל (להלן – הטבות מכוח ההוראות פנימיות). ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות ניתנות כיום לנכים, הן למטרה מסוימת שהיא אחת מאלה: דיו, שיקום תעסוקתי, רווחה כלכלית, קבלת טיפול והטבות פסיכוסוציאליות, רכב וניידות והטבות רפואיות. ההטבות האמורות ניתנות מעבר לתגמולים, למענקים, לטובות ההנאה ולשאר התשלומים הניתנים לפי חוק הנכים בנוסחו כיום, והן באות להיטיב עם הנכים, ולסייע להם בהתמודדותם עם הנכות בכל מישורי החיים, וזאת בהתאם לדרגת הנכות ולסוג הנכות. ההטבות האמורות נוספו במהלך השנים, כל אחת מהיבט שונה החל על אוכלוסייה ייחודית זו ובהתאם לצרכיה העדכניים.

ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות ניתנות בתנאים הקבועים בהוראות הפנימיות ומתייחסות לסוג הנכות, לדרגת הנכות ולצרכיו של הנכה. חלק ניכר מהן ניתנות לאחר שהנכה הזקוק להטבה מסוימת הגיש בקשה לקבלתה.

יצוין כי נכים בעלי דרגת נכות מיוחדת (המכונה "דרגת נכות +100%") זכאים להטבות נוספות או מורחבות המותאמות גם הן לסוג נכותם ולצורכיהם.

כמו כן, כוללות ההוראות הפנימיות של משרד הביטחון הוראות המקימות ועדות חריגים בתחום הדיו והניידות, וכן ועדת חריגים שבסמכותה להגדיל את גובה ההטבות הקבוע בהוראות.

ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות ניתנות בדרך כספית (תשלום, מימון, החזר הוצאה שהוצאה בפועל, מענק או מילווה) או בדרך אחרת, כגון מתן הטיפול הנדרש ישירות, והן כוללות גם את המבחנים להחלתה של כל הטבה על הנכים וכן את התנאים לקבלתה ודרכי הוכחת הזכאות.

מבקר המדינה מתח ביקורת על מתן ההטבות מכוח ההוראות פנימיות בלא מקור סמכות חוקי. בעקבות הביקורת

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשפ"ב, עמ' 696.

(1) במקום ההגדרה "השכר הקובע" יבוא:

"השכר הקובע" – סכום של 5,183.47 שקלים חדשים;

"אגף שיקום נכים" או "האגף" – אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;

"הארגון היציג" – ארגון ששר הביטחון הכריז עליו כארגון היציג של הנכים;

"זכאות נוספת" – סיוע הניתן לפי פרק שני, לנכה שמתקיימים בו אמות המידה

הקבועות באותו פרק, הוראות חוק זה והתנאים שקבע שר הביטחון;

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"חוק משפחות חיילים שנספו במערכה" – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום), התשי"ז-1950;

ד ב ר י ה ס ב ר

הקובעת, "וכפועל יוצא, להתאים את הגדרת "תגמול מחוסר פרנסה" ואת הקבוע בהגדרת תגמולים מיוחדים בסעיף 7 לחוק הנכים, שקובעים את המנגנון לתשלום תגמול לנכה מחוסר פרנסה ונכה נצרך ואת שיעורו ואופן חישובו. כמו כן, מוצע לשנות את מנגנון העלאת שיעור התגמולים הניתנים מכוח חוק הנכים, כך שיוצמדו אוטומטית למדר השכר בסקטור הציבורי קהילתי (לוח 5.9 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) בהתאם להסכם עם ארגון נכי צה"ל משנת 1986, וזאת בלי צורך בצווים של שר הביטחון לצורך כך. לצד זאת, במקרים חריגים, תינתן לשר הביטחון סמכות להורות על עדכון הסכומים בשיעורים שונים, בהתייעצות עם הארגון היציג של הנכים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

לנוכח עיגון ההטבות בחוק, נדרשים גם תיקונים גלויים לסעיפים שונים בחוק הנכים, הכול כמפורט להלן.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף ההגדרות בחוק הנכים, ולהוסיף הגדרות נוספות נדרשות של מונחים שנעשה בהם שימוש בהצעת החוק.

עוד מוצע להחליף את הגדרת השכר הקובע המוגדרת כיום כך:

"השכר הקובע" – 179.3% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאינו משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה."

השכר הקובע, כהגדרתו היום בחוק הנכים, הוא הבסיס לחישוב גובה התגמול הבסיסי המשולם מכוח סעיף 5 לחוק הנכים ותגמולים נוספים המשולמים מכוח החוק, וממנו נגזר סכום התגמול הבסיסי לנכה בדרגת נכות 100%. מוצע לתקן את ההגדרה, וחלק הפניה לשכר בדירוג המינהלי, מוצע לנקוב בסכום מדויק, והסכום יעודכן בהתאם למנגנון עדכון שיעור התגמולים המוצע בסעיף 9 להצעת חוק זו.

לעניין זה מוצע להגדיר את המונח "זכאות נוספת" כדי לבדל את ההטבות הניתנות מכוח הזכויות הנוספות משאר התשלומים הניתנים לנכים לפי חוק הנכים. זאת, מהטעם שבניגוד למתן תגמול בסיסי למשל, הניתן לכלל הנכים, הזכויות הנוספות לפי פרק שני המוצע, ניתנות רק לנכה שמתקיימות בו אמות המידה הקבועות באותו פרק, בהוראות החוק ובתנאים שיקבע שר הביטחון.

כאמור, חלק ניכר של ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות ניתן כיום בדרך של הגשת בקשה של הנכה לקבלת הטבה מסוימת, וחלקן ניתן בלא צורך בהגשת בקשה. מוצע כי לצורך קבלת זכויות נוספות מסוימות מכוח חוק הנכים, תוגש בקשה לקצין התגמולים שמונה על ידי שר הביטחון, שיהיה בעל הסמכות לאשר את הבקשה או לדחותה. בשל זה, ומאחר שלא כל ההטבות שבהוראות הפנימיות יעוגנו בחוק הנכים, אלא רק אלה הניתנות כיום בתחום הרכב והניידות ובתחום הדיוור, מוצע כי הערעור על החלטות קצין התגמולים או ועדות חריגים בנושאי זכויות נוספות יוגש ויידון לפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, בהתאם לקבוע בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים). זאת, כפי שנעשה כיום בעניין החלטות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון הנוגעות למתן ההטבות שבהוראות הפנימיות.

כמו כן, מוצע כי הזכויות הנוספות יוצמדו למדר המחיריים לצרכן, כך שהן יעודכנו בתחילת כל שנה לפי שיעור עליית המדר, אלא אם כן נקבעה בחוק הנכים או בתקנות שיטת הצמדה אחרת לגבי זכאות נוספת מסוימת. אם המדר ירד, לא יופחתו סכומי הזכויות הנוספות והן יישארו על כנן, כך שבמועד העדכון הבא, אם המדר יעלה, יעודכנו סכומי ההטבות ביחס למדר שהיה במועד העדכון בפועל האחרון.

עוד מוצע לתקן את חוק הנכים בעניין שיעור התגמולים הניתנים מכוחו, ובכלל זאת להחליף את הגדרת "השכר הקובע", שהוא הבסיס לחישוב גובה התגמול הבסיסי המשולם מכוח החוק, לבטל את הגדרת "הדרגה

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התש"י, עמ' 162.

“סיוע” – סיוע מלא או חלקי, שהוא סיוע כספי או סיוע שניתן בדרך אחרת כפי שקבע שר הביטחון;

“סיוע כספי” – סיוע הניתן בתשלום, במימון, בהחזר הוצאה שהוצאה בפועל, במענק או במילווה;

“קצין תגמולים” – מי ששר הביטחון מינה לקצין תגמולים לפי סעיף 25.

ביטול סעיף 3 סעיף 3 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

ולאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. רק לאחר הליך זה ופרסום הצווים והתקנות ברשומות, מקבלים הזכאים את התגמולים בשיעור המעודכן, לרבות הפרשים רטרואקטיביים. כל זאת כאשר מדד השכר בשל אופיו ומהותו, ממילא מתפרסם בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באיחור של כחצי שנה.

אשר על כן, מוצע לקבוע הסדר חדש, במסגרת סעיף 17 המוצע, הן לעניין סוג המדד שאליו יוצמד התגמולים והן לעניין הליך העדכון.

לעניין סוג המדד – מוצע לקבוע כי התגמולים יוצמדו לממוצע החצי-שנתי (ממוצע של המדדים בחודשים ינואר עד יוני או יולי עד דצמבר) של מדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי מגזר, תמגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הציבוריים (לוח 5.9) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), ויעודכנו פעמיים בשנה, בחודשים ינואר ויולי, בהתאם לשיעור עליית המדד שלפני העדכון (להלן – המדד החדש), ביחס למדד שלפני המועד שבו בוצע לאחרונה עדכון סכומים לפי סעיף זה (ראו סעיף קטן (א) המוצע). אם המדד ירד הרי שגובה התגמולים ייוותר על כנו ובמועד העדכון הבא שבו המדד יעלה, יעודכנו התגמולים בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד שלגביו בוצע עדכון בפועל (ראו סעיף קטן (ב) המוצע). ואולם במצב כאמור יופחת משיעור העלייה שיעור הירידה של המדד שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו התגמולים בפועל, אך זאת רק לגבי התגמולים המשולמים בעד התקופות שבהן הייתה ירידת מדד ושלא עודכנו בשל הכלל המוצע כאמור (ראו סעיף קטן (ג) המוצע). יובהר כי חישוב הממוצע החצי-שנתי כאמור יבוצע עם פרסום המדד הסופי הראשון של החודש האחרון בחצי השנה האמורה, ויבוסס על אותו מדד ועל מדדי השכר של החודשים שקדמו לו, שהתפרסמו עד מועד פרסומם של אותו מדד.

לעניין הליך העדכון – מוצע שעדכון התגמולים ייעשה באופן אוטומטי ובלא הליך של חקיקת משנה כנדרש כיום. למען השקיפות מוצע כי סכומי התגמולים המעודכנים יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון (להלן – אגף השיקום או האגף) (ראו סעיף קטן (ד) המוצע).

כמו כן, ולנוכח היתכנות לקיומן של אנומליות בלתי צפויות בהתנהגות המדד, כמו למשל בשל התפרצות אינפלציונית או בשל שינויים במדד שאינם משקפים עלייה

סעיפים סעיף 3 לחוק הנכים, שעניינו עדכון התגמולים 2 ו-9 הניתנים מכוח חוק הנכים, קובע לאמור:

“סמכות להעלות שיעורים

3. שר הביטחון רשאי בצו, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להעלות את שיעור השכר הקובע, את שיעור הדרגה הקובעת ואת שיעורי התגמולים המשתלמים על פי חוק זה.”

מוצע לבטל את הסעיף האמור וההסדר הקיים בו, ולקבוע תחתיו הסדר חדש לעניין אופן עדכון התגמולים, במסגרת סעיף 17 המוצע.

בשנת 1986, על רקע שיעורי האינפלציה הגבוהים בשנים הקודמות, נקבע הסדר בין משרד הביטחון, משרד האוצר והארגון היציג של הנכים, והוא הוחל גם על המשפחות השכולות, ולפיו התגמולים הניתנים לפי חוק הנכים וחוק המשפחות (להלן – חוקי השיקום) יוצמדו למדד השכר בסקטור הציבורי-קהילתי (להלן – מדד השכר) ויעודכנו בהתאם לעליית מדד זה פעמיים בשנה (בחודשים אפריל ואוקטובר). עוד נקבע בהסדר האמור כי התגמולים יעודכנו רק במקרה של עלייה במדד השכר ואילו במקרה של ירידה – היא תובא בחשבון במועד העדכון הבא. כמו כן נקבע כי אם יוחלט על מתן תוספות שכר או תוספות יוקר לעובדי הסקטור הציבורי-קהילתי בתקופות שבין מועדי העדכון, הרי שגם הזכאים לפי חוקי השיקום יקבלו תוספות אלה באופן אוטומטי, ובמועד העדכון הבא יקוזזו התוספות משיעור עליית מדד השכר, זאת כדי למנוע מצב של כפל תשלומים. ההסדר קיבל בשעתו את ברכתה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

בהתאם להסדר האמור, פעל משרד הביטחון לעדכון התגמולים, ערך את הצווים כנדרש והביאם לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לאחר הליך התייעצות עם שר האוצר.

בשל המצב הקיים היום בדין, הקובע הליך עדכון ארוך ומסורבל, נוצר עיכוב רב בעדכון התגמולים לזכאים. כך, לאחר פרסום מדד השכר, נדרש משרד הביטחון לבחון אם נדרשים קיזוזים בגין ירידות מדד השכר בעבר או תשלום תוספות שכר ותוספות יוקר; בהמשך, נדרש משרד הביטחון “לתרגם” את שיעור עליית מדד השכר לאחוז מהתגמולים והתשלומים השונים המשולמים לזכאים, לערוך צווים ותיקונים לתקנות שמכוח חוק הנכים, ולהביאם לפני שר האוצר, במסגרת חובת ההתייעצות,

- תיקון סעיף 4א תיקון סעיף 74
3. בסעיף 4א(א) לחוק העיקרי, במקום "ולהטבות" יבוא "להטבות ולזכאות נוספת".
4. בסעיף 74 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואי מתן זכאויות נוספות";
- (2) אחרי "תגמול אחר" יבוא "ולא תינתן לו כל הטבה או זכאות נוספת".
5. בסעיף 6(ג) לחוק העיקרי –
- (1) במקום ההגדרה "תגמול מחוסר פרנסה" יבוא:
- "תגמול מחוסר פרנסה" – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:
- (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% – 3,242.55 שקלים חדשים, ואם יש לנכה ילד – 4,738.05 שקלים חדשים;
- (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% – 4,738.05 שקלים חדשים, ואם יש לנכה ילד – 6,754.93 שקלים חדשים;
- (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% – 6,754.93 שקלים חדשים, ואם יש לנכה ילד – 8,758.08 שקלים חדשים;
- (2) ההגדרה "הדרגה הקובעת" – תימחק.
6. בסעיף 7 לחוק העיקרי –

ד ב ר י ה ס ב ר

לנכה שהוא נצרך, כהגדרתו בחוק הנכים, ואת שיעורו. סעיף 6(ג) לחוק הנכים קובע לאמור:

(ג) "תגמול מחוסר פרנסה" –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% – 70.9% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 103.6% מהדרגה הקובעת;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% – 103.6% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 147.7% מהדרגה הקובעת;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% – 147.7% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד – 191.5% מהדרגה הקובעת;

"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאינ משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה".

סעיף 7(א) לחוק הנכים קובע לאמור:

7. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך, ישולמו לו – במקום התגמולים האמורים בסעיפים 5 ו־6 – 218.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה ילד – 242.7% מהדרגה הקובעת".

מוצע לתקן את הסעיפים הקטנים האמורים ולהחליף את ההסדר הקיים בהם אשר קובע את אופן חישוב תגמולים לנכה מחוסר פרנסה ונכה נצרך בדרך הפניה לשכר בדירוג

אמיתית של השכר במשק, מוצע לקבוע כי שר הביטחון יוכל להורות במקרים חריגים, בהתייעצות עם הארגון היציג של הנכים ובהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, על עדכון בשיעור שונה מן השינוי שאירע במדה, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור לא יהיה שלילי. הודעה על עדכון השיעור ועל סכומי התגמולים המעודכנים תפורסם באתר האינטרנט של האגף (ראו סעיף קטן (ה) המוצע).

סעיף 3 סעיף 4 לחוק הנכים מזהה במענק חד־פעמי נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־10% ואינה עולה על 19% ושהגיש תביעתו לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). סעיף 4 לחוק הנכים מגדיר את אופן תשלום התגמולים לנכה שתחילה נקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10% עד 19% ושולם לו מענק חד־פעמי כאמור, ובהמשך הועלתה דרגת נכותו לשיעור של 20% לפחות. מוצע לתקן את סעיף 4 כאמור ולקבוע כי אותו נכה יהיה זכאי גם לזכאויות הנוספות שיעוגנו בהצעת חוק זו.

סעיף 4 סעיף 74 לחוק הנכים קובע כי נכה הזכאי למענק חד־פעמי בהתאם לסעיף 4 לחוק, לא ישולם לו כל תגמול אחר לפי החוק. בהתאם לכלל זה, ועקב עיגון ההטבות המוצע כעת, מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי נכה כאמור לא יהיה זכאי גם לכל זכאות נוספת לפי חוק הנכים.

סעיפים סעיף 6 לחוק הנכים קובע את התנאים לתשלום תגמול לנכה מחוסר פרנסה ואת שיעורו וסעיף 7(א) לחוק קובע את התנאים לתשלום תגמול

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ישולמו לו" יבוא "ישולם לו" ובמקום הסיפה החל במילים "218.6% מסך" יבוא "סכום של 9,997.47 שקלים חדשים, ואם יש לנכה ילד – סכום של 11,099.67 שקלים חדשים";

(2) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו לאחר התייעצות עם שר האוצר".

7. תיקון סעיף 7ד בסעיף 7ד לחוק העיקרי, במקום "שלא תעלה על 135.3% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי" יבוא "שלא תעלה על סכום של 3,911.46 שקלים חדשים".

8. תיקון סעיף 7דו בסעיף 7דו(א) לחוק העיקרי –

(1) ההגדרה "חוק הביטוח הלאומי" – תימחק;

(2) בהגדרה "נוהלי האגף", המילים "במשרד הביטחון" – יימחקו.

9. אחרי סעיף 7דו לחוק העיקרי יבוא:

17. (א) הסכומים הקבועים בהגדרה "השכר הקובע" שבסעיף 1, הסכומים הקבועים בסעיפים 6, 7 ו-7ד, וכן סכומי תגמולים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 7ב וסכומי תוספת לתגמול שנקבעו בתקנות לפי סעיף 7ד, יהיו צמודים למדד ויעודכנו בינואר וביוני בכל שנה (בסעיף זה – מועד העדכון). בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

(ב) ירד המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, לא יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א).

ד ב ר י ה ס ב ר

שר הבטחון קבע באישור קצין תגמולים, שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי או לעסוק במשלח יד כלשהו, תשולם לו תוספת לתגמוליו בהתאם לגילו, שלא תעלה על 135.3% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, והכל בשיעורים ובאופן שייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

ההסדר הקיים כיום בסעיף קובע את התוספת המרבית לתגמולים לנכה שפרש כליל מעבודתו או ממשלח ידו מחמת הנכות ואינו מסוגל לעבוד מחמת הנכות, בדרך של הפניה לשכר בדירוג המינהלי. מוצע לקבוע במקום ההפניה כאמור, סכום מרבי של תוספת כאמור. סכום זה יעודכן בהתאם למנגנון העדכון המוצע בסעיף 7 לחוק, בנוסחו המוצע בסעיף 9 להצעת החוק.

סעיף 8 בשל הוספת ההגדרה בסעיף 1 לחוק הנכים של "אגף שיקום נכים" או "האגף", מוצע לתקן בהתאם את סעיף 7דו לחוק.

המינהלי, ובמקומו לקבוע הסדר חדש שונק בסכום מדויק. על כן מוצע לבטל את הגדרת "הדרגה הקובעת" שלפיה נקבע גובה תגמולים אלה, ובמקומה לנקוב בסכומים מדויקים לפי דרגת נכות ונסיבות אחרות, כאמור בסעיפים 6(ג) ו-7(א) לחוק, שיעודכנו אוטומטית בהתאם למנגנון עדכון התגמולים המוצע בסעיף 9 להצעת החוק.

עוד מוצע לתקן את סעיף 7ד(ד) לחוק הנכים שעניינו תוספת לתגמול לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת, ולקבוע כי התקנות שיותקנו מכוח סעיף קטן זה, בעניין קביעת דרגת נכות מיוחדת, יותקנו רק לאחר התייעצות עם שר האוצר.

סעיף 7 סעיף 7ד לחוק הנכים שעניינו מתן תוספת לתגמול לנכה עקב פרישה מוקדמת, קובע

לאמור:

"תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת

7ד. נכה בן 50 שנים או יותר, שנתקיימו בו הוראות סעיף 7ג ואשר פרש כליל מעבודתו או ממשלח ידו, ורופא שמינה

(ג) עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; ואולם יופחת משיעור העלייה כאמור שיעור הירידה של המדד שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו סכומים לפי סעיף זה בפועל, אם הייתה ירידה כאמור.

(ד) הודעה על הסכומים, ובכלל זה סכומי התגמולים המעודכנים לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של האגף.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי שר הביטחון, בהתייעצות עם הארגון היציג, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, במקרים חריגים, לשנות את שיעור העדכון של סכומים לפי סעיף זה, לתקופה מוגבלת שתיקבע, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור לא יהיה שלילי; הודעה על הסכומים, ובכלל זה סכומי התגמולים המעודכנים לפי סעיף קטן זה, תפורסם באתר האינטרנט של האגף.

(ו) בסעיף זה –

“המדד” – הממוצע החצי שנתי של מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר לפי מגזר, תת־מגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הציבוריים (לוח ה/9) (בהגדרה זו – מדד השכר) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – הלמ”ס); חישוב הממוצע החצי־שנתי יבוצע עם פרסומו לראשונה של מדד השכר לגבי החודש שלפני מועד העדכון, ויובאו בו בחשבון מדדי השכר הידועים באותו מועד;

“המדד הבסיסי” – המדד שלפני המועד שבו בוצע לאחרונה עדכון סכומים לפי סעיף זה;

“המדד החדש” – המדד בחצי השנה שלפני מועד העדכון.”

הוספת פרק שני 10. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

“פרק שני: זכויות נוספות

סימן א': כללי

ד ב ר י ה ס ב ר

את מהות ההטבה והיקפה ואת אמות המידה העיקריות לנתינתה, הכול כאמור בהוראה הפנימית הקובעת אותה ובשינויים ובהרחבות שנקבעו. ככלל, שיעורי הזכויות הנוספות וסכומי קבועים אף הם לצד כל זכאות נוספת, זאת למעט אותן זכויות נוספות שמוצעת דרך אחרת לקביעתן.

לסימן א'

בסימן זה מוצע לקבוע הוראות כלליות למתן זכויות נוספות שיחולו על כל הזכויות הנוספות הניתנות לפי פרק שני המוצע.

סעיף 10 במסגרת סעיף זה מוצע לעגן בפרק חדש שעניינו זכויות נוספות, פרק שני המוצע, שורה ארוכה של הטבות הניתנות כיום מכוח ההוראות הפנימיות של אגף השיקום בתחום הרכב והניידות ובתחום הדיוור. הזכויות המעוגנות בפרק זה הן אלה הניתנות בדרך כספית, בצורת תשלום, מימון, החזר הוצאה שהוצאה בפועל, מענק או מילווה, או בדרך אחרת כגון מתן הזכאות ישירות.

לפרק שני המוצע

מוצע לקבוע במסגרת פרק שני המוצע, לצד כל זכאות נוספת, את מבחני הזכאות לפי דרגת הנכות וסוג הנכות,

”דרגת נכות כוללת” – דרגת הנכות, ובנכות כתוצאה מהחמרת מחלה – דרגת הנכות שהייתה נקבעת אילו אירעה המחלה כולה בתקופת השירות ועקב השירות; ”מילוה” – מילוה שניתן לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה;

”נכה” – נכה הזכאי לתגמול חודשי;

”נכה בעל דרגת נכות מיוחדת” – נכה בעל דרגת נכות מיוחדת לפי סעיף 7(ד);

”קטיעת יד ורגל” – קטיעת גפה תחתונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר ובצירוף פגיעה נוספת למעט פגיעה נפש, אך לרבות פגיעה בתרחבלתית שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר;

”רופא מוסמך ראשי”, ”רופא מוסמך מרחבי” ו”רופא מוסמך מחוזי” – כמשמעותם לפי סעיף 43.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 9א המוצע

באזור יהודה והשומרון 183 ימים במהלך השנה האחרונה שבה התמלאו התנאים המזכים את הנכה בזכאות הנוספת (ראו סעיף קטן 1(ו) (2) המוצע).

כמו כן מוצע לקבוע כי שר הביטחון יוכל לקבוע בתקנות האמורות כי זכאות נוספת שזכאי לה נכה לפי פרק שני לא תינתן לו, או שתינתן בתנאים, אם אותו נכה זכאי לזכות דומה לפי חוק המשפחות (ראו סעיף קטן 1(ז) המוצע).

עוד מוצע לקבוע כי זכאות נוספת לפי פרק זה תשולם או תינתן רק לנכה שאושרה לו אותה הזכאות לפי הוראות פרק שני המוצע, לאחר שנמצא כי התקיימו לגבי כל התנאים שנקבעו לפי החוק (ראו סעיף קטן 1(ד) המוצע).

כמו כן מוצע לקבוע בסעיף קטן 1(ג) המוצע כי הזכאויות הנוספות יוצמדו למדר המחירים לצרכן כך שהן יעודכנו בתחילת כל שנה לפי שיעור עליית המדד, אלא אם כן תיקבע בחוק או בתקנות שיטת הצמדה אחרת לגבי זכאות נוספת מסוימת. אם המדד ירד, לא יופחתו סכומי הזכאויות הנוספות והם ייוותרו על כנם, כך שבמועד העדכון הבא, אם המדד יעלה, יעודכנו סכומי ההטבות ביחס למדד שהיה במועד העדכון בפועל האחרון (ראו סעיף קטן 1(ג) (1) המוצע). עם זאת מוצע כי שר הביטחון, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע לגבי זכאות נוספת מסוימת דרך עדכון אחרת (ראו סעיף קטן 1(ג) (2) המוצע).

נוסף על כך מוצע לקבוע כי סכום זכאות נוספת שעודכן כאמור יעוגל כלפי מעלה לשקל החדש הקרוב,

מוצע כי שר הביטחון יקבע בתקנות תנאים נוספים למתן הזכאויות הנוספות, נוסף על התנאים לפי פרק שני המוצע, לרבות תנאים לעניין הוכחת הזכאות לקבלתן, וכן את היקפן של האוכלוסייה הזכאית והתקופה שבעבורה ניתנת הזכאות הנוספת, שיעור הזכאויות הנוספות, דרכי הגשת הבקשה לקבלתן ואופן נתינתן, דרכי ההוכחה לעמידת המבקש באמות המידה הקבועות בחוק הנכים, ואם קבע השר בתקנות כי הזכאות הנוספת תינתן בדרך של מתן סיוע כספי – אם ישולם בסכום חד-פעמי או בשיעורים. שר הביטחון יהיה רשאי לקבוע את התנאים, השיעורים והיקפי הסיוע כאמור לפי דרגת הנכות, סוג הנכות, מצבו הרפואי של הנכה עקב נכותו ומצבו הכלכלי, האישי והמשפחתי (ראו סעיף קטן 1(ב) רישא כנוסחו המוצע). יובהר כי התקנות שייקבעו לפי סעיף קטן זה לא יאפשרו להעניק שיעורים והיקפי סיוע מעל סכומי הזכאות הנוספת והיקפי הסיוע לפי החוק לעניין אותה דרגת נכות, להגדיל את היקף האוכלוסייה הזכאית, להאריך את תקופת הזכאות או לתת זכות כלשהי מעבר לקבוע בחוק זה (ראו סעיף קטן 1(ב) סיפה כנוסחו המוצע), וכן לקבוע בתקנות זכאויות נוספות, שאף על פי שאושרו לנכה, ישולמו או יינתנו לאדם אחר (ראו סעיף קטן 1(ד) המוצע).

כמו כן מוצע להסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות האמורות אם זכאות נוספת תינתן לנכה שאינו תושב ישראל (ראו סעיף קטן 1(ו) (1) המוצע). לעניין זה מוצע להגדיר את המונח ”תושב ישראל” כמי ששהה בישראל או

(ב) שר הביטחון, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות תנאים למתן זכאות נוספת, נוסף על התנאים לפי פרק זה, לרבות תקנות לעניין הוכחת התנאים לנתינתה, וכן את היקפה, שיעורה ודרך הגשת הבקשה לקבלתה, ואם נקבע כי הזכאות הנוספת תינתן בדרך של מתן סיוע כספי – אם תשולם בסכום חריגני או בשיעורים, ורשאי הוא לקבוע כאמור תנאים, שיעורים והיקפי סיוע שונים, בין השאר, לפי דרגת הנכות, סוג הנכות, מצבו הרפואי של הנכה עקב נכותו ומצבו הכלכלי, האישי והמשפחתי, ובלבד שהשיעורים והיקפי הסיוע שיקבע כאמור לכל דרגת נכות לא יעלו על סכומי הזכאות הנוספת והיקפי הסיוע לפי פרק זה לעניין אותה דרגה.

(ג) (1) הזכאויות הנוספות הניתנות בדרך של סיוע כספי לפי פרק זה, יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור עליית המדר החדש לעומת המדר הבסיסי; ירד המדר החדש לעומת המדר הבסיסי, לא יעודכנו סכומי הזכאויות הנוספות, וביום העדכון הבא שבו חלה עלייה של המדר החדש לעומת המדר הבסיסי האמור, יעודכנו סכומי הזכאויות הנוספות בהתאם לשיעור עליית המדר החדש לעומת המדר הבסיסי האמור; לעניין זה – “המדר” – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין סעיפים 9 ו-9לב – מדר המכוניות החדשות שמפרסמת הלמ”ס;

(2) לעניין הזכאויות הנוספות הניתנות בדרך של סיוע כספי לפי פרק זה, למעט הסעיפים האמורים בפסקה (1) – מדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלמ”ס, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת;

“המדר הבסיסי” – המדר האחרון שפורסם לפני יום העדכון הקודם;

“המדר החדש” – המדר האחרון שפורסם לפני יום העדכון.

(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאי שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע דרך עדכון אחרת לגבי זכאות נוספת מסוימת.

ד ב ר י ה ס ב ר

בקשה לקצין התגמולים שמונה על ידי שר הביטחון, שיהיה בעל הסמכות לאשר את הבקשה או לדחותה. זאת, למעט זכאויות נוספות המפורטות בתוספת השנייה לחוק הנכים המוצעת, הניתנות לנכים העומדים באמות המידה לקבלתן בלא צורך בהגשת בקשה.

וכן כי סכומי הזכאויות הנוספות המעודכנות יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של אגף השיקום (ראו סעיף קטן (ג)(3) ו-(4) המוצע).

בסעיף קטן (ח) המוצע, מוצע לקבוע כי מי שתובע זכאות נוספת לפי סימנים ב' ו-ג' לפרק שניו המוצע, יגיש

(3) סכומי הזכאויות הנוספות שעודכנו כאמור בסעיף קטן זה, יעוגלו כלפי מעלה לשקל החדש השלם הקרוב.

(4) הודעה על סכומי הזכאויות הנוספות המעודכנים תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של האגף.

(ד) זכאות נוספת לפי פרק זה תשולם או תינתן רק לנכה שאושרה לו אותה הזכאות לפי הוראות פרק זה, לאחר שנמצא כי התקיימו לגביו כל התנאים שנקבעו לפי חוק זה; שר הביטחון רשאי לקבוע כי זכאויות נוספות מסוימות שאושרו כאמור לנכה, ישולמו או יינתנו לאדם אחר.

(ה) נכה זכאי לקבל את הזכאויות הנוספות המפורטות בפרק זה בכפוף להוראות לפי סעיף זה וסימנים ב' ו'ג', ובלבד שהסיוע שיינתן כאמור יהיה בסכום שלא יעלה על הסכום שהנכה נדרש לשלם בפועל.

(ו) (1) שר הביטחון רשאי לקבוע לגבי מי שאינו תושב ישראל –

(א) כי זכאויות נוספות מסוימות לא יינתנו לו, אף אם התקיימו לגביו כל שאר התנאים לקבלת הזכאות הנוספת;

(ב) כי זכאויות נוספות מסוימות יינתנו לו בתנאים שקבע.

(2) בסעיף קטן זה, "תושב ישראל" – מי ששהה בישראל או באזור יהודה והשומרון 183 ימים לפחות, ב-12 החודשים שקדמו למועד שבו התמלאו התנאים לקבלת הזכאות הנוספת המבוקשת על ידו.

(ז) נכה הזכאי לזכויות לפי הוראות פרק זה ולפי הוראות חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, יקבל זכויות הן לפי הוראות פרק זה והן לפי הוראות החוק האמור, אלא אם כן קבע שר הביטחון כי זכאות נוספת לפי פרק זה, הדומה בעיקרה לזכות שלה זכאי הנכה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, לא תינתן לו או שתינתן בתנאים.

(ח) התובע זכאות נוספת לפי סימנים ב' ו'ג' לפרק זה, למעט זכאות נוספת המנויה בתוספת, יגיש בקשה לקצין תגמולים.

סימן ב': זכאות נוספת לדיור

סימן משנה א': כללי

ד ב ר י ה ס ב ר

נכותו וסיוע נוסף בתחום הדיור. כמו כן מפורטות אמות המידה לקבלת הסיוע לדיור ושיעורן בהתאם לסוגי הנכויות ודרגות הנכות המזכות בקבלת הסיוע האמור.

לסימן ב'

בסימן זה מפורטות זכאויות נוספות לדיור הכוללות, בין השאר, סיוע בשכר דירה, רכישת דירה ראשונה או החלפתה, שיפוצים והתאמות בדירה לצורכי הנכה עקב

“בעלות”, בדירה – בעלות מלאה בדירה או בעלות חלקית בדירה, לרבות חכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969⁴ (להלן – חוק המקרקעין);

“בעלות חלקית בדירה” – בעלות בדירה בשיעור העולה על 33%, או בעלות בחלק בדירה ששוויו עולה על 528,000 שקלים חדשים, למעט חלק בדירה כאמור שהנכה הוכיח כי אינו יכול לממש את בעלותו בו על דרך של מכירה;

“דירה” – כהגדרתה בחוק הלוואות לדיוור;

“חוק הלוואות לדיוור” – חוק הלוואות לדיוור, התשנ”ב-1992⁵;

“מחוסר דיוור” – נכה הזכאי לסיוע בדיוור ממשרד הבינוי והשיכון לפי כללים שקבע שר הבינוי והשיכון, שאין ולא הייתה בבעלותו דירה בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה לסיוע לפי סימן זה;

“מעלון” – לרבות מעלית.

סימן משנה ב': סיוע בשכר דירה

סיוע בתשלום שכר 99. ג. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% זכאי לקבל סיוע במענק חודשי לשם תשלום שכר דירה, ובלבד שמתקנים לגביו אחד מאלה:

- (1) הוא מחוסר דיוור;
- (2) יש בבעלותו דירה שאינה מתאימה לו מחמת מגבלות נכות;
- (3) הוא מחליף את הדירה שבבעלותו בדירה אחרת;

ד ב ר י ה ס ב ר

לדיוור לפי חוק הלוואות לדיוור, שאין לו דירה ושלא הייתה בבעלותו, המלאה או החלקית, דירה בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה לסיוע בדיוור.

לסעיפים 99 עד 9טו המוצעים

בסעיפים מוצעים אלה מפורטות 13 זכאויות נוספות הניתנות לדיוור, כשלגבי כל זכאות נוספת קבוע שיעורה ומפורט מי רשאי לקבלה, מועדי נתינתה, אמות המידה המרכזיות לקבלתה ודרכי נתינתה: במילווה, במענק או בדרך אחרת. הסיוע מתייחס לנושאים אלה: שכר דירה והוצאות הכרוכות במעבר לדירה שכורה, רכישת דירה ראשונה או החלפתה, כיסוי של הלוואות משכנתה, עריכת שיפוצים (כאשר בעניין זה הזכאות מתחדשת בחלוף 10 שנים ממועד קבלת הסיוע לפי סעיף 99 המוצע בפעם האחרונה), התארגנות ראשונית, הסדרת שיכונן של נכה, סיוע להתאמת דירה לצורכי הנכה עקב נכותו, רכישת

לסעיף 99 המוצע

להגדרה “דירה” – מוצע להגדיר, לעניין סימן ב' המוצע, “דירה” כהגדרתה בחוק הלוואות לדיוור, התשנ”ב-1992 (להלן – חוק הלוואות לדיוור). ושם היא מוגדרת כך: “חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים”.

להגדרה “מחוסר דיוור” – בסימן ב' המוצע כמה סעיפים העוסקים במתן סיוע לנכה שהוא מחוסר דיוור: סעיפים 99(א) ו-99 המוצעים שעניינם מתן סיוע בתשלום שכר דירה, סעיף 99 המוצע שעניינו סיוע לרכישת דירה ראשונה, סעיף 99 המוצע שעניינו סיוע בשיכונן של נכה מחוסר דיוור וסעיף 99 המוצע שעניינו מענק דיוור לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת. על כן מוצע לקבוע קריטריונים לבחינת הקביעה מיהו מחוסר דיוור בדרך של קביעת הגדרה של מחוסר דיוור לפי הגדרה זו מחוסר דיוור הוא נכה הזכאי לקבלת הלוואה

⁴ ס”ח התשכ”ט, עמ' 259.

⁵ ס”ח התשנ”ב, עמ' 246.

(4) יש בבעלותו דירה שאינה מתאימה לו מחמת גילו, ובלבד שמלאו לו 65 שנים;

(5) מלאו לו 65 שנים ואין בבעלותו דירה, אף אם הייתה בבעלותו דירה בעבר;

(6) יש בבעלותו דירה שהוא אינו יכול להמשיך ולהתגורר בה, מטעמים שיקבע שר הביטחון.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שהגיש בקשה להכרה כנכה לפי סעיף 30, לגבי התקופה שמהגשת בקשתו עד ההחלטה בה, ובלבד שלקצין תגמולים יש יסוד סביר להניח כי הוא יוכר כנכה לפי חוק זה והרופא המוסמך המרחבי קבע כי דרגת הנכות שצפוי שתיקבע לו לא תפחת מ-50%.

(ג) סיוע לפי סעיף זה יינתן לתקופה של עד 6 שנים, ואם מלאו לנכה 65 שנים – לצמיתות, ובסכומים שלא יעלו על הסכומים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) להלן, לפי העניין, ואם התקיים בנכה האמור ביותר מפסקה אחת – בסכום שלא יעלה על הסכום הגבוה שבהם:

(1) לנכה שאין לו ילד שטרם מלאו לו 18 שנים – 2,459 שקלים חדשים לחודש;

(2) לנכה המרותק לכיסא גלגלים על פי אישור של הרופא המוסמך המחוזי או שיש לו ילד שטרם מלאו לו 18 שנים – 3,995 שקלים חדשים לחודש;

(3) לנכה המרותק לכיסא גלגלים שהוא בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק בשתי גפיים תחתונות, שיתוק בארבע גפיים, פגיעת ראש או קטיעת שתי גפיים תחתונות – 7,990 שקלים חדשים לחודש;

(4) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת שלא מתקיים לגביו האמור בפסקה (3) – 5,531 שקלים חדשים לחודש.

(ד) שר הביטחון יקבע את הסכומים או השיעורים המזעריים של השתתפות הנכה בעלות שכר הדירה כתנאי לקבלת סיוע לפי סעיף זה.

(ה) קצין תגמולים רשאי, במקרים מיוחדים, לאשר לנכה שקיבל סיוע בתשלום שכר דירה לפי סימן זה, סיוע במענק לשם מימון ההוצאות הכרוכות במעבר דירה, ובכלל זה סיוע בתשלום שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך והוצאות העברת המיטלטלין.

- סיוע בשכר דירה לנכה לומד 79. (א) נכה מחוסר דיור שדרגת נכותו 50% לפחות, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, השוכר דירה בתקופת לימודיו, יקבל סיוע במענק חודשי לשם תשלום שכר דירה, בסכום מרבי של 1,230 שקלים חדשים לחודש; סיוע לפי סעיף זה יינתן לתקופה כאמור שלא תעלה על 4 שנים, ואם הנכה לומד לתואר שני בפסיכולוגיה או בקרימינולוגיה או לתואר שלישי ברפואה – לתקופה שבעדה הוא זכאי לסיוע בהתאם להוראות לפי סעיף 45(א)(1) או (2).
- (ב) אין בקבלת סיוע לפי סעיף זה כדי לגרוע מזכאותו של נכה לסיוע לפי סעיף 9ג; ואולם, נכה המקבל סיוע לפי סעיף זה בעד תקופה מסוימת, לא יקבל סיוע לפי סעיף 9ג בעד אותה תקופה.
- (ג) ההוראות לפי סעיף 9ג(ד) ו-(ה) יחולו גם לעניין סיוע לפי סעיף זה.

סימן משנה ג': סיוע ברכישת דירה ראשונה, בהחלפת דירה, בחידוש חכירה לדורות או בהחזר הלוואת משכנתא

- סיוע ברכישת דירה ראשונה 79. נכה, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שהוא מחוסר דיור, זכאי לקבל סיוע כספי חד-פעמי לשם רכישת דירתו הראשונה, שתהיה בבעלותו, במענק ובמילווה כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם לדרגת נכותו או סוג הפגימה כמפורט בטור ב' שבה, בסכום שלא יעלה על הסכום כמפורט בטור ג' שבה:

טור א' סוג הסיוע	טור ב' דרגת הנכות או סוג הפגימה	טור ג' סכום מרבי בשקלים חדשים
(1) מענק	(א) 35% עד 49% בשל פגימה בגפיים תחתונות	68,032
	(ב) 50% עד 89%	136,272
	(ג) 50% עד 89% בשל פגימה בגפיים תחתונות	204,304
	(ד) 90% עד 100%	250,177
(2) מילווה	(א) 20% עד 29%	110,769
	(ב) 30% עד 39%	176,892
	(ג) 30% עד 34% בשל פגימה בגפיים תחתונות	243,058

טור א' סוג הסיוע	טור ב' דרגת הנכות או סוג הפגימה	טור ג' סכום מרבי בשקלים חדשים
	(ד) 40% עד 49%	332,682
	(ה) 50% עד 69%	491,514
	(ו) 70% עד 99%	549,993
	(ז) 100%	716,246

19. סיוע בהחלפת דירה או בחידוש חוזה חכירה לדורות

נכה, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שבבעלותו דירה, זכאי לקבל סיוע חד-פעמי כמפורט באחת מהפסקאות שלהלן, לפי העניין, במענק או במילווה כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם לדרגת נכותו או סוג הפגימה, כמפורט בטור ב' שבה, ובסכום שלא יעלה על הסכום כמפורט בטור ג' שבה, והכול ובלבד שאותו נכה לא קיבל סיוע לפי סעיף 9ה, ולעניין הזכאות למילווה – גם לא לפי סעיף 9ז, ושאינן בבעלותו דירה נוספת:

- (1) לנכה שהדירה שבבעלותו אינה מתאימה לו מחמת מגבלות נכותו – סיוע לשם רכישת דירה במקום הדירה שבבעלותו, ובלבד שהדירה הנרכשת תהיה בבעלותו;
- (2) לנכה שהוא חוכר לדורות בדירה – סיוע לשם חידוש חוזה החכירה.

טור א' סוג הסיוע	טור ב' דרגת הנכות או סוג הפגימה	טור ג' סכום מרבי בשקלים חדשים
(1) מענק	(א) 35% עד 100% בשל פגימה בגפיים תחתונות (ב) 60% עד 100% בשל פגימה בלב או בריאות (ג) 90% עד 100%	136,271
(2) מילווה	(א) 20% עד 29% (ב) 30% עד 39% (ג) 30% עד 34% בשל פגימה בגפיים תחתונות (ד) 40% עד 49% (ה) 50% עד 69% (ו) 70% עד 99% (ז) 100%	55,384 88,446 121,529 166,341 245,757 274,996 358,123

נכה, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שדרגת נכותו היא בין 20% ל-100%, זכאי לקבל סיוע חד-פעמי במילווה לשם פירעון מלא או חלקי של הלוואת משכנתה שנטל לרכישת דירה המשמשת או שתשמש למגוריו; סיוע כאמור יהיה בסכום הסיוע במילווה לפי סעיף 9ה, אם הנכה נטל את הלוואת המשכנתה לשם רכישת דירתו הראשונה, או לפי סעיף 19 – אם הנכה נטל את הלוואת המשכנתה לשם החלפת הדירה שבבעלותו; נכה שקיבל סיוע לפי סעיפים 9ה או 19 לא יהיה זכאי לסיוע לפי סעיף זה.

סימן משנה ד': סיוע כספי למטרות שונות הנוגעות לדיוור

סיוע בשיפוץ דירה 19ח.

(א) נכה, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שדרגת נכותו היא בין 20% ל-100% זכאי לקבל, אחת לעשר שנים, סיוע במילווה לשם עריכת שיפוץ בדירה שבה הוא מתגורר, בסכום מרבי של 127,219 שקלים חדשים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נכה שסכום הסיוע שקיבל לפי אותו סעיף קטן היה נמוך מהסכום המרבי הקבוע בו, יוכל לקבל את יתרת סכום הסיוע בסכומה המעודכן, במילווה, לשם עריכת שיפוצים נוספים בדירה שבה הוא מתגורר, ובלבד שחלפו 5 שנים לפחות וטרם חלפו 10 שנים מהמועד שבו קיבל סיוע לפי אותו סעיף קטן.

סיוע להתארגנות ראשונית 19ט.

(א) נכה זכאי לקבל סיוע חד-פעמי במילווה לשם התארגנות ראשונית בדירה, בהתאם לדרגת נכותו כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, ועד לסכום כמפורט בטור ב' שבה:

טור ב' סכום מרבי בשקלים חדשים	טור א' דרגת הנכות
16,450	(1) 20% עד 39%
35,526	(2) 40% עד 49%
43,632	(3) 50% עד 69%
52,932	(4) 70% עד 99%
76,387	(5) 100% ונכה בעל דרגת נכות מיוחדת

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חל פירוד בין הנכה לאשתו, כך שהנכה חי בנפרד מאשתו והשאייר לה את תכולת דירתו, רשאי קצין תגמולים לקבוע כי הנכה יהיה זכאי לקבל סיוע כאמור באותו סעיף פעם נוספת.

(ג) קיבל נכה סיוע לפי סעיף קטן (א), והשתתפה בדרגת נכותו באופן המזכה בסיוע בהתארגנות ראשונית בסכום הגבוה מזה שקיבל כאמור, יהיה הנכה זכאי לקבלת ההפרש בין הסיוע שלו הוא זכאי בהתאם לדרגת נכותו העדכנית לבין הסיוע שלו היה זכאי לפי אותו סעיף קטן.

(א) נכה זכאי לקבל סיוע לשם התאמת הדירה שבה הוא מתגורר למגבלות נכותו, אם קצין תגמולים אישר כי ביצוע התאמה כאמור נדרש בשל מגבלות הנכות, ובלבד שהדירה שבה הוא מתגורר היא בבעלותו או בבעלות הוריו או שבכונתו לשכור אותה לתקופה העולה על ארבע שנים; סיוע כאמור יינתן לנכה במענק, בהתאם לדרגת נכותו כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בסכום שלא יעלה על הסכום כמפורט בטור ב' שבה:

טור ב' סכום מרבי בשקלים חדשים	טור א' דרגת הנכות
18,530	(1) 10% עד 49%
29,039	(2) 50% לפחות, או 35% לפחות בשל פגימה בגפיים תחתונות

(ב) סיוע לפי סעיף זה יכול שיינתן יותר מפעם אחת, ובלבד שחל שינוי במצבו הגופני של הנכה שבשלו התעורר צורך בביצוע התאמה כאמור בסעיף קטן (א) פעם נוספת.

(ג) סיוע לפי סעיף זה יינתן גם לנכה הזכאי לסיוע במענק לפי סעיפים 9 או 19.

(א) נכה כמפורט להלן זכאי לקבל, אחת לעשר שנים, סיוע במענק לשם רכישת מעלון והתקנתו בדירה שבבעלותו או בדירה שבבעלות הוריו, שבה הוא מתגורר, בסכום מרבי של 111,395 שקלים חדשים:

(1) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50%;

(2) נכה שיש לו פגימה בגפיים התחתונות ושדרגת נכותו בשל פגימה זו אינה פחותה מ־35%.

(ב) ניתן לנכה סיוע כאמור בסעיף קטן (א), בדירה שבבעלותו, לא יינתן לו סיוע בהחלפת דירה לפי סעיף 19.

(ג) ניתן לנכה סיוע לפי סעיפים 9 או 19, לא יינתן לו סיוע לפי סעיף זה, אלא אם כן המעלון נדרש בשל החמרה במצבו הרפואי הנובעת מהנכות המוכרת, שאירעה לאחר רכישת הדירה שלגביה ניתן הסיוע לפי אותם סעיפים.

99. סיוע בהתאמת דירה לנכה

99א. סיוע ברכישת מעלון והתקנתו

(ד) נכה שקיבל סיוע לפי סעיף זה להתקנת מעלון בדירה שבבעלותו או בדירה שבבעלות הוריו, יקבל סיוע שנתי במענק לתשלום דמי ביטוח בעד המעלון, לרבות עלות בדיקת מהנדס; הסיוע יהיה בשיעור של 75% מעלות הביטוח השנתי ובסכום מרבי של 6,172 שקלים חדשים.

(א) נכה שהוא אחד מאלה, הגר בבית משותף שבו מותקנת מעלית, זכאי לקבל סיוע שנתי למימון אחזקת מעלית, במענק, בסכום של 58 שקלים חדשים:

(1) נכה בעל דרגת נכות שאינה פחותה מ-80% בשל שיתוק בשתי גפיים תחתונות;

(2) נכה בעל דרגת נכות שאינה פחותה מ-60% בשל שיתוק בחצי גוף אנכי.

(ב) בסעיף זה, "בית משותף" – כמשמעותו בחוק המקרקעין, לרבות בית כמשמעותו בפרק ו' לחוק האמור.

סימן משנה ה': סיוע בשיכון בדירה בבעלות משרד הביטחון או בדירה ציבורית

(א) נכה מחוסר דיור שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% זכאי לקבל סיוע בדרך של שיכונו בדירה בבעלות משרד הביטחון בתנאי שכירות, אם יש דירה פנויה כאמור, או בדרך של מתן המלצה לחברה לדיור ציבורי לשכנו בדירה ציבורית.

(ב) שוכן נכה בדירה בבעלות משרד הביטחון כאמור בסעיף קטן (א), ינוכו מתגמולו או מזכאות נוספת שקיבל דמי שכירות חודשיים בסכום מרבי של 133 שקלים חדשים; משרד הביטחון יהיה אחראי לביצוע התיקונים בדירה בהתאם להוראות שיקבע שר הביטחון.

(ג) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-20% ומתגורר בדירה ציבורית זכאי לקבל מענק חדיפעמי בסכום של 8,758 שקלים חדשים.

(ד) נפטר נכה ששוכן בדירה בבעלות משרד הביטחון לפי סעיף זה, יהיה בן משפחתו שהתגורר עימו בדירה ערב מותו זכאי להמשיך לגור בדירה כאמור 12 חודשים ממועד פטירתו לכל היותר, ויחולו לעניין זה, בתקופה האמורה, הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים.

(ה) נכה המקבל סיוע לפי סעיף זה אינו זכאי לקבל, בעד התקופה שבה הוא מקבל סיוע כאמור, סיוע בשכר דירה לפי סעיפים 9 או 9ד.

(ו) בסעיף זה, "דירה ציבורית" ו"חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתן בחוק זכויות הדייר בדירור הציבורי, התשנ"ח-1998.

סיוע למימון אחזקת מעלית

9.יג. סיוע בשיכון בדירה בבעלות משרד הביטחון או בדירה ציבורית

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

סימן משנה ו': הוראות נוספות לעניין סיוע בדיוור לנכה בעל

דרגת נכות מיוחדת

9.יד. מענק לרכישת דירה לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת

(א) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת שהוא מחוסר דיור זכאי לקבל סיוע חד-פעמי במענק לשם רכישה או בנייה של דירתו הראשונה, בסכום מרבי כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהדירה תהיה בבעלותו של הנכה ותתאים למגבלות נכותו:

(1) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק בשתי גפיים תחתונות, שיתוק בארבע גפיים, פגיעת ראש, קטיעת שתי גפיים תחתונות או קטיעת יד ורגל – 2,521,820 שקלים חדשים, בתוספת מס ערך מוסף, אם נדרש לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975⁷ (בסעיף זה – חוק מס ערך מוסף);

(2) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת שאינו מנוי בפסקה (1) – 2,118,481 שקלים חדשים, בתוספת מס ערך מוסף אם נדרש לפי חוק מס ערך מוסף.

(ב) החל נכה בהליך לקבלת סיוע לפי סעיף זה, ונפטר לפני שמימש את זכאותו לסיוע כאמור, יהיו אלמנתו וילדיו הקטינים זכאים לקבלת הסיוע לפי סעיף זה במקום הסיוע בדיוור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, ובלבד שלפני פטירתו התקשר הנכה בהסכם לרכישה או לבנייה של הדירה שלגביה התבקש הסיוע כאמור.

(ג) נכה שלא קיבל את הסיוע לפי סעיף קטן (א) בשל כך שבבעלותו דירה, ודירתו אינה מותאמת לנכותו ולא ניתן להתאימה, יקבל סיוע במענק לרכישת דירה חלופית בגובה ההפרש שבין המענק לפי סעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, ובין שווי דירתו הנמכרת.

(ד) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת ששוכן בדירה בבעלות משרד הביטחון לפי סעיף 9יג, זכאי לרכוש את הדירה האמורה, ולשם הרכישה יקבל סיוע חד-פעמי בשיעור של 92.5% משווי הדירה כשהיא פנויה, ולא יותר מסכום הסיוע האמור בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין; סיוע לפי סעיף קטן זה יינתן במקום הסיוע לפי סעיף קטן (א).

(ה) בסעיף זה, "דירה" – לרבות מקרקעין שעליהם בנויה או תיבנה דירה.

9.טו. זכאויות נוספות לדיוור לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת

נכה בעל דרגת נכות מיוחדת זכאי לקבל אחת או יותר מהזכאויות הנוספות, כמפורט להלן:

(1) סיוע במענק שנתי לשם אחזקת הדירה שבה הוא מתגורר, בסכום כמפורט להלן, לפי העניין:

⁷ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

(א) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת המתגורר בדירה בבעלות משרד הביטחון או לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק בשתי גפיים תחתונות, שיתוק בארבע גפיים, פגיעת ראש, קטיעת שתי גפיים תחתונות, קטיעת שתי גפיים עליונות או קטיעת יד ורגל, המתגורר בדירה שבבעלותו – סכום שיקבע שר הביטחון ושלא יעלה על 15,278 שקלים חדשים;

(ב) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת שאינו מנוי בפסקת משנה (א), המתגורר בדירה בבעלותו – 5,198 שקלים חדשים;

(2) סיוע, אחת לעשר שנים, לשם רכישת כל אחד מאלה, במענק, בסכום שלא יעלה על הסכום כמפורט לצידו:

(א) דוד שמש, בסכום מרבי של 1,800 שקלים חדשים;
(ב) קולטי שמש, בסכום מרבי של 1,600 שקלים חדשים;

(3) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק בשתי גפיים תחתונות, שיתוק בארבע גפיים, פגיעת ראש, קטיעת שתי גפיים תחתונות או קטיעת יד ורגל – סיוע אחת לעשר שנים, במענק, לשם התקנת שער חשמלי בבית צמוד קרקע שבבעלותו, בשיעור של 75% מעלות התקנת השער ובסכום מרבי של 6,172 שקלים חדשים;

(4) סיוע אחת לעשר שנים, במילווה, בסכום מרבי של 115,510 שקלים חדשים, לשם שיפוץ דירה שבבעלותו ושהה הוא מתגורר, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 9(ב); קיבל נכה כאמור בסעיף זה סיוע במילווה לפי סעיף 9 לפני שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת, וטרם חלפו 10 שנים ממועד קבלת המילווה כאמור, יהיה הנכה זכאי לקבלת ההפרש בין הסיוע שלו הוא זכאי בהתאם לדרגת נכותו העדכנית לבין הסיוע שלו היה זכאי לפי סעיף 9, שלו היה זכאי לסכום הסיוע המרבי כאמור;

(5) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק, פגיעת ראש או קטיעת שתי גפיים תחתונות, המרותק לכיסא גלגלים, סיוע בהתאמת הדירה שבה מתגוררים הוריו למגבלות נכותו אף אם הוא אינו מתגורר בה, בסכום מרבי של 28,333 שקלים חדשים;

(6) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק, פגיעת ראש או קטיעת שתי גפיים תחתונות, המרותק לכיסא גלגלים – סיוע בהתאמת הדירה שבה הוא מתגורר בשכירות למגבלות נכותו, בסכום מרבי של 28,333 שקלים חדשים, ונוסף על כך סיוע באותו סכום מרבי לשם השבת הדירה למצבה הקודם בתום תקופת השכירות, אם בעל הדירה דורש זאת;

(7) לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל שיתוק, פגיעת ראש או קטיעת שתי גפיים תחתונות, המרותק לכיסא גלגלים, אשר עובר לגור בדירת הוריו לתקופה של שנתיים לפחות, ונדרש להתאימה למגבלות נכותו – סיוע חד-פעמי בסכום שלא יעלה על סכום הסיוע המרבי שהיה ניתן לו לתקופה של 36 חודשים לשם סיוע בשכר דירה לפי סעיף 9ג.

סימן משנה ז': שונות

(א) על אף האמור בסימן זה, קצין תגמולים, לפי המלצת הוועדה שהוקמה לפי סעיף קטן (ב) (בחוק זה – ועדה מייעצת לדיור), רשאי, במקרים מיוחדים, להיענות, באופן מלא או חלקי, לבקשה לסיוע בדיור לפי סימן זה, כמפורט להלן, לנכה שאינו עומד בתנאים לקבלת סיוע כאמור, וכן להיענות לבקשה לסיוע כאמור בהיקף גדול מהקבוע לפי סימן זה, כמפורט להלן:

(1) סיוע בדיור לנכה שאינו מחוסר דיור;

(2) סיוע בתשלום שכר דירה –

(א) לצמיתות או לתקופה ארוכה מהאמור בסעיפים 9ג או 9ד;

(ב) לנכה שיש לו פגימת ראש או פגימה נפשית, אף אם דרגת נכותו פחותה מ-50%;

(3) הפחתת שיעור ההשתתפות העצמית של נכה בתשלום שכר דירה או ויתור עליה;

דברי הסבר

התגמולים, במקרים מיוחדים, להיענות לסיוע בדיור לנכה שאינו עומד בתנאים לקבלת הסיוע, או להיענות לבקשה לסיוע בהיקף גדול מהקבוע בחוק הנכים לנכה כאמור וכן לנכה שעומד בתנאים (ראו סעיף קטן (א) המוצע). עוד מוצע שהרכב הוועדה ודרכי פעולתה ייקבעו בתקנות, וזאת ובלבד שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג של הנכים, שייבחר על ידי הארגון. (ראו סעיף קטן (ב) המוצע). יובהר כי קצין התגמולים אינו רשאי לאשר זכאות נוספת בניגוד להמלצת הוועדה המייעצת, אלא במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו (ראו סעיף קטן (ג) המוצע).

ועדה דומה בהרכבה ובסמכויותיה פועלת היום במשרד הביטחון מכוח הוראות פנימיות של המשרד.

מעלון בדירה שבה הנכה מתגורר בפועל (בין שהיא דירתו או דירת הוריו) ומימון אחזקת מעלית. יובהר כי מי שקיבל סיוע לשם החלפת דירה לפי סעיף 9ו המוצע לא יוכל לקבל לאחר מכן סיוע לשם חידוש חוזה חכירה בדירה, ולהפך.

כמו כן, מפורטות זכאויות נוספות הניתנות לנכים בעלי דרגת נכות מיוחדת בלבד, ובכלל זה מענק לרכישת דירה (ראו סעיף 9יד המוצע), וכן מפורטות שבע זכאויות נוספות (ראו סעיף 9טו המוצע) ובהן סיוע לצורך אחזקת הדירה, רכישת דוד שמש, התקנת שער חשמלי והתאמת דירת הורי הנכה למגבלות הרפואיות הנובעות מנכותו, אף אם הוא אינו מתגורר בה.

לסעיף 9טז המוצע

מוצע לעגן בחוק הנכים את פעילותה של הוועדה המייעצת לדיור ולקבוע את סמכויותיה להמליץ לקצין

(4) הגדלת סכום הסיוע בתשלום שכר דירה;

(5) הגדלת סכום הסיוע במלווה לדיוור;

(6) הגדלת סכום הסיוע לרכישת מעלון או להתאמת דירת הנכה או דירת הוריו למגבלות נכותו;

(7) קביעה כי סיוע הניתן בקשר לדירת הוריו של הנכה לפי סעיפים 9(א), 9(אא) או 9טו(5) ו-7(7), יינתן בעבור דירת בן משפחה אחר של הנכה מדרגה ראשונה;

(8) סיוע בדיוור לפי סימן זה למי שקיבל בעבר סיוע כאמור, אף אם נקבע בחוק זה כי הסיוע ניתן באופן חד-פעמי, בתנאים שיקבע שר הביטחון.

(ב) שר הביטחון יקים ועדה שתמליץ לקצין התגמולים בנוגע להחלטה בבקשות לפי סעיף קטן (א); שר הביטחון יקבע בתקנות את הרכב הוועדה, ובלבד שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג, ואת סדרי עבודתה של הוועדה.

(ג) קצין תגמולים רשאי לאשר זכאות נוספת בהתאם להמלצת הוועדה או להחזיר את הנושא לדיון חוזר בוועדה, וכן רשאי הוא לבקש הסברים, אך אינו רשאי לאשר זכאות נוספת בניגוד להמלצות הוועדה, אלא במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

על אף האמור בסעיף 9(ג), סכומי הסיוע לפי סעיפים 9 עד 19 ו-19יד יעודכנו בצו של שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אחת לשנתיים.

סייג לעדכון סכומי זכאות נוספת לדיוור 9יז.

סימן ג': זכאות נוספת לניידות

הגדרות – סימן ב' 9יח. בסימן זה –

“זכאות נוספת לניידות” – סיוע לפי סימן זה, בין השאר ברכישה, אחזקה והחלפה של רכב רפואי ובקבלת שיעורי נהיגה;

“המכון הרפואי לבטיחות בדרכים” – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות;

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 9יט המוצע, מוצע לקבוע חמש רמות סיוע שונות לרכישת רכב רפואי הניתנות לנכים, שדרגת נכותם קבועה לפי סוג נכות ומהות נכותם. בפסקה (1) של סעיף 9יט מוצעת רמת סיוע 1, בסך של עד 139,000 שקלים חדשים, לנכה שעומד באחד מן התנאים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ה) של אותה פסקה. בפסקה (2) מוצעת רמת סיוע 2, בסכום גבוה יותר, לנכים שנכותם חמורה יותר, וכך הלאה.

לסימן ג' המוצע

בסימן זה מפורטות הטבות לניידות הכוללות, בין השאר, סיוע לרכישת רכב רפואי, סיוע להחלפת רכב רפואי, דמי ניידות חודשיים והטבות נלוות. כמו כן מפורטות אמות המידה לקבלת הסיוע לניידות ושיעורן בהתאם לסוגי הנכויות ודרגות הנכות המזכות בקבלת הסיוע האמור.

לסעיפים 9יח ו-9יט המוצעים

מוצע להוסיף סעיף הגדרות לסימן, סעיף 9יח המוצע, שיגדיר מונחים שנעשה בהם שימוש בסימן ב' המוצע.

"פגימה במערכת התנועה" – פגימה בעמוד שדרה מותני, באגן הירכיים או בגפיים תחתונות;
 "רכב רפואי" – רכב בבעלות הנכה המשמש אותו לניידותו;
 "רכב רפואי בבעלות המדינה" – רכב שנרכש, מתוחזק ומבוטח על ידי המדינה.

רכב רפואי 9יט. נכה זכאי, לפי סימן זה, לקבל סיוע ברכישת רכב רפואי, בסכום מרבי כמפורט להלן בפסקאות (1) עד (5), ואם מתקיים בו האמור ביותר מפסקה אחת – לפי הגבוה שבהם, ובלבד שהנכות המזכה ברכב רפואי היא קבועה:
 (1) 139,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 1), לנכה שמתקיים בו אחד מאלה:

- (א) דרגת נכותו היא 50% לפחות;
- (ב) הסכום החשבוני של דרגות נכותו, בשל פגימות במערכת התנועה, הוא 50% לפחות;
- (ג) הסכום החשבוני של דרגות נכותו הוא 55% לפחות, ובלבד שלפחות 10% מתוכו הם בשל פגימה אחת במערכת התנועה;
- (ד) דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא בין 30% ל-49%;
- (ה) דרגת נכותו בשל פגימות בעמוד השדרה היא 30% לפחות, ובלבד שנקבעה לו דרגת נכות נוספת של 10% לפחות בשל פגימה אחת בגפיים התחתונות;
- (2) 155,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 2), לנכה שדרגת נכותו היא 50% לפחות, שמתוכה 30% לפחות בשל פגימות בגפה עליונה ימנית או 20% לפחות בשל פגימות בגפה עליונה שמאלית, ולעניין נכה שהוא איטר יד ימין – מתוכה 30% לפחות בשל פגימות בגפה עליונה שמאלית או 20% לפחות בשל פגימות בגפה עליונה ימנית;
- (3) 270,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 3), לנכה שמתקיים בו אחד מאלה:

- (א) דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים התחתונות בלבד היא בין 50% ל-99%;
- (ב) דרגת נכותו בשל פגימות בגפה עליונה אחת היא 50% לפחות;
- (ג) דרגת נכותו בשל פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי היא 80% לפחות;
- (ד) דרגת נכותו כתוצאה מכוויות היא 80% לפחות;

(ה) דרגת נכותו בשל פגימות בעמוד השדרה היא 100% לפחות;

(ו) דרגת נכותו בשל קטיעת גפה עליונה היא 50% לפחות, ונוסף על כך דרגת נכותו בשל ליקוי ראייה בעין אחת היא 30% לפחות;

(4) 333,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 4), לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל עיוורון, שיש לו כלב נחייה;
(5) 300,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 5), לנכה שמתקיים בו אחד מאלה:

(א) דרגת נכותו בשל אחת מאלה היא 80% לפחות:

(1) קטיעת גפה תחתונה דרך פרק הירך;

(2) פגימה בגפה תחתונה שמקבילה לקטיעת גפה תחתונה דרך פרק הירך;

(3) קטיעת גפה תחתונה בשליש העליון של הירך עם קיבוע של פרק הירך בגפה התחתונה הקטועה;

(ב) דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא 100%;

(ג) דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים עליונות היא 100%;

(ד) הוא נכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל עיוורון, שאין לו כלב נחייה.

נכה זכאי לקבל סיוע ברכישה רכב רפואי ראשון שהוא רכב חדש, בדרך של מענק בשיעור של 85% מסכום רמת הסיוע החלה לגביו לפי סעיף 9ט, ומילוה שיחולו עליו הוראות סעיף 22, בשיעור של 15% מסכום רמת הסיוע כאמור.

קבל נכה סיוע ברכישה רכב רפואי ראשון לפי סעיף 9ב, יהיה זכאי לקבל, לפי כללים שיקבע שר הביטחון, סיוע בהחלפת הרכב ברכב חדש, ובלבד שרכש רכב כאמור –

(1) אם הותקנו ברכב אבזרים שערכם עולה על 50% מעלות הרכב – מדי חמש שנים;

(2) בכל מקרה אחר – מדי 42 חודשים.

סיוע ברכישה רכב רפואי ראשון חדש

החלפת רכב רפואי

ד ב ר י ה ס ב ר

חדש (ראו סעיף 9ב המוצע), וכן קבועים הכללים למתן סיוע להחלפת הרכב הרפואי, לרבות תדירות ההחלפה (ראו סעיף 9ב המוצע).

לסעיפים 9 ו-9בא המוצעים

בסעיפים מוצעים אלה קבועים העקרונות לאופן מתן הסיוע לרכישה רכב רפואי ראשון, כך ש-85% מעלות הרכב הרפואי יינתן במענק והיתרה בהלוואה, ובלבד שנרכש רכב

העברת רכב רפואי או שעבודו	9כב.	קיבל נכה סיוע ברכישה או בהחלפה של רכב רפואי, לא יעביר את הזכויות בו לאחר ולא ישעבדו אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאגף שיקום נכים.
חובת עריכת ביטוח	9כג.	קיבל נכה סיוע ברכישה או בהחלפה של רכב רפואי, יהיה חייב לבטחו בביטוח חובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 ⁸ , ובביטוח מקיף לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ⁹ .
כפל זכויות	9כד.	היה נכה זכאי לרכב רפואי לפי סימן זה ולרכב נוסף מהמדינה לפי כל דין, יהיה זכאי לממש רק אחת מהזכויות לרכב, לפי בחירתו.
נכה בעל דרגת נכות זמנית	9כה.	(א) נכה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית המזכה בזכויות נוספת לניידות לפי סימן זה, זכאי לקבל סיוע ברכישה רכב רפואי כמפורט בפסקאות (1) עד (4) להלן, ובלבד שדרגת הנכות הזמנית כאמור נקבעה לתקופה רציפה שתימנה ממועד תחילת תוקף דרגת הנכות הזמנית כפי שקבעה הוועדה הרפואית הראשונה, ושבמועד פניית הנכה למימוש הזכויות לרכב תוקף דרגת הנכות הזמנית הוא לתקופה שלא תפחת משישה חודשים:
		(1) נכה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף 9יט, זכאי לקבל את הסיוע כמפורט באותן פסקאות, ובלבד שדרגת הנכות הזמנית נקבעה לתקופה של 30 חודשים לפחות;
		(2) על אף האמור בפסקה (1), נכה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף 9יט, שדרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא בין 35% ל-49% או שדרגת נכותו היא 60% לפחות, זכאי לקבל סיוע בסכום השווה לרמת סיוע 1 אם דרגת הנכות הזמנית נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות;
		(3) נכה כאמור בסעיף 9יט(3) שדרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא 50% לפחות, זכאי לקבל סיוע בסכום השווה לרמת סיוע 2, ובלבד שדרגת הנכות הזמנית נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות;
		(4) נכה כאמור בסעיף 9יט(5) זכאי לקבל סיוע בסכום השווה לרמת סיוע 3, ובלבד שדרגת הנכות הזמנית נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות.

ד ב ר י ה ס ב ר

ובכתב של אגף השיקום (ראו סעיף 9כב המוצע), חובת עריכת ביטוח (ראו סעיף 9כג המוצע). כללים למניעת מתן כפל זכויות (ראו סעיף 9כד המוצע), והסדר לזכויות נוספות לניידות לנכה בעל דרגת נכות זמנית (ראו סעיף 9כה).

לסעיפים 9כב עד 9כה המוצעים

בסעיפים מוצעים אלה מפורטים עקרונות וכללים נוספים הנוגעים למתן הסיוע לניידות, ובכלל זה איסור על העברת הרכב הרפואי או שעבודו בלא אישור מראש

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320.

⁹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

(ב) במניין תקופת ששת החודשים כאמור בסעיף קטן (א) רישה, תובא בחשבון תקופת הארכה מינהלית, ובלבד שרופא שמינה שר הביטחון קבע כי יש יסוד סביר להניח כי דרגת הנכות שתיקבע בתום התקופה האמורה לא תפחת מזו המזכה ברכב רפואי; לעניין זה, "תקופת הארכה מינהלית" – תקופה שקצין תגמולים קבע שישולמו במהלכה תגמולים ותשלומים לפי דרגת הנכות הזמנית, אף לאחר תום תקופת תוקפה של אותה דרגה.

(ג) נכה שקיבל סיוע ברכישת רכב רפואי לפי סעיף זה, יהיה זכאי לדמי ניידות לפי סעיף 9כו בהתאם לדרגת נכותו הזמנית, ויראו אותה לעניין זה כאילו הייתה דרגת נכות קבועה.

נכה שיש לו רכב רפואי בהתאם לסעיפי החוק המנויים בפסקאות שבטור א' בטבלה שלהלן, ומתקיים לגביו התנאי האמור בטור ב' שבה, זכאי לקבל דמי ניידות חודשיים בסכום כמפורט בטור ג' שבה, ואם מתקיים לגביו האמור ביותר מפסקה אחת – לפי הגבוה שבהם:

טור א' סעיפי החוק המזכים ברכב רפואי	טור ב' תנאים נוספים לזכאות	טור ג' דמי ניידות לחודש בשקלים חדשים
(1) פיט(1)(א) עד (ג) או (ה) או (2)	–	1,236.14
(2) פיט(1)(א) עד (ג) או (ה)	נקבעה לנכה דרגת נכות בשל הפרעה בתר־חבלתית לפי סעיף 10(ב)	1,353.87
(3) פיט(1)(ד)	–	
(4) פיט(3)(א)	דרגת הנכות אינה עולה על 54%	1,624.30
(5) פיט(3)(ב), (ה) או (ו)	–	
(6) פיט(3)(ג)	דרגת הנכות אינה עולה על 99%	

ד ב ר י ה ס ב ר

זכאויות נוספות לניידות. כך, בסעיף 9כו המוצע מפורט שיעור דמי הניידות כאמור לנכה שבבעלותו רכב רפואי, וסעיף 9כו המוצע קובע את מנגנון עדכון דמי הניידות.

לסעיפים 9כו עד 9לא המוצעים

סעיפים מוצעים אלה מפרטים את הזכאות לדמי ניידות חודשיים ושיעורם בהתאם לדרגת הנכות וסוג הנכות, וכן

טור א' סעיפי החוק המזכים ברכב רפואי	טור ב' תנאים נוספים לזכאות	טור ג' דמי ניידות לחודש בשקלים חדשים
(7) פ"ט(3)(א)	פגימה בגפה תחתונה ודרגת הנכות היא 55% לפחות או קטיעת גפה תחתונה ודרגת הנכות היא 50% לפחות	2,448.08
(8) פ"ט(3)(ג)	דרגת הנכות היא 100%	
(9) פ"ט(3)(ד)	–	
(10) פ"ט(1)	דרגת הנכות בשל פגימה בכליות היא 50% לפחות, ובלבד שהנכה נדרש לקבל טיפולי דיאליזה	
(11) פ"ט(5)(א) עד (ג)	–	2,636.42
(12) פ"ט(4) או (5)(ד)	–	2,856.60

- ערכון דמי ניידות 9כז. דמי הניידות כמפורט בסעיף 9כו יעודכנו פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי לפי שיעור שינוי מדד השמן והדלקים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הוראות סעיף 9א(ג)(3) ו-(4) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין סכומי דמי הניידות שעודכנו לפי סעיף זה.
- זכאויות נוספות לנכה שיש לו רכב רפואי 9כח. נכה שיש לו רכב רפואי זכאי לקבל, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון, את כל אלה:
- (1) השתתפות בתשלום דמי הביטוח השנתיים;
 - (2) השתתפות במימון אגרת הרישוי;
 - (3) מימון רכישת אבזרי עזר לרכב, לנכה הזקוק להם עקב נכותו לפי קביעת קצין תגמולים;
 - (4) מימון רכישת מערכת איכון ואיתור לרכב ותשלום דמי מנוי שנתיים, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

- בסעיף 9כח המוצע, מוצעות זכאויות נוספות לנכה שבבעלותו רכב רפואי, ובכלל זה השתתפות בתשלום דמי ביטוח שנתיים, השתתפות במימון אגרת הרישוי, סיוע
- במימון אבזרי עזר לרכב וסיוע לרכישת מערכת איכון ואיתור לרכב ותשלום דמי מנוי שנתיים.

(א) הנכה זכאי לרכב לפי פסקאות (3), (4) או (5) בסעיף 9יט או שוועדת החריגים לניידות קבעה, לפי סעיף 9לז(א)(1), כי הוא זכאי לסיוע בסכום השווה לסכום רמת הסיוע הניתנת לשם רכישת רכב לפי אותן פסקאות;

(ב) הנכה זכאי לרכב רפואי לפי סימן זה וחברת הביטוח מתנה את ביטוח הרכב הרפואי בהתקנת מערכת כאמור.

סיוע במימון של שיעורי נהיגה ומבחני נהיגה נכה הזכאי לרכב רפואי זכאי לקבל סיוע במימון של שיעורי נהיגה ומבחני נהיגה בעבורו, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון; היה הנכה בעל דרגת נכות מיוחדת או שנפסל לנהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יינתן הסיוע גם לכן משפחתו, לפי קביעת קצין תגמולים.

דמי ניידות לנכה שלא רכש רכב רפואי 9ל. נכה הזכאי לרכב רפואי לפי סעיף 9יט ולא מימש את זכאותו כאמור, זכאי לקבל דמי ניידות חודשיים בסכום של 2,340 שקלים חדשים, ובלבד שלא קיבל סיוע בניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.

זכאות נוספת לניידות עקב נכות שהוכרה בשל החמרת מחלות מסוימות 9לא. (א) זכאות נוספת לניידות לפי סימן זה, למעט סעיף 9לב, תינתן גם לנכה שהוכר בשל החמרת מחלה או חבלה כמפורט בפסקאות (1) או (2), אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1) אם הוכר בשל החמרת מחלה או חבלה בגפיים תחתונות – דרגת נכותו בשל ההחמרה אינה פחותה מ-15%, ובלבד שדרגת נכותו הכוללת בשל פגימה בגפיים תחתונות אינה פחותה מ-30%;

(2) אם הוכר בשל החמרת מחלת לב – דרגת נכותו בשל ההחמרה אינה פחותה מ-25%, ובלבד שדרגת נכותו הכוללת בשל מחלת הלב אינה פחותה מ-50%.

(ב) אישר קצין תגמולים זכאות נוספת לניידות לפי סעיף זה, יראו את הנכה, לעניין סימן זה בלבד, כאילו כל נכותו בשל המחלה או החבלה כאמור בסעיף קטן (א) הוכרה על פי חוק זה.

זכאות נוספת לניידות לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת 9לב. (א) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל אחת הפגימות שלהלן, זכאי לקבל, בכפוף להוראות לפי סעיף 9א, רכב רפואי בבעלות המדינה ששווי אינו עולה על 360,000 שקלים חדשים (להלן – רמת סיוע 6), וזאת במקום הסיוע הקבוע בסעיף 9יט:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 9לא המוצע קובע זכאות נוספת לניידות לנכים שהוכרו בשל החמרת מחלה, תוך פירוט אמות המידה וסוגי הנכויות המזכות בקבלת הסיוע.

לסעיף 9לב המוצע

סעיף מוצע זה מסדיר את הזכאות הנוספת לניידות לנכים בעלי דרגת נכות מיוחדת. בסעיפים קטנים (א) עד (ג)

סעיף 9כט המוצע קובע את הזכאות לסיוע במימון שיעורי נהיגה ומבחני נהיגה לנכה הזכאי לרכב רפואי.

סעיף 9ל המוצע קובע את הזכאות לדמי ניידות גם לנכה הזכאי לרכב רפואי אך לא רכש רכב כאמור.

- (1) קטיעת שתי גפיים תחתונות;
 - (2) קטיעת שתי גפיים עליונות;
 - (3) דרגת נכות של 50% לפחות בשל קטיעת גפה עליונה אחת בצירוף דרגת נכות של 50% לפחות בשל פגימה בגפה עליונה שנייה;
 - (4) דרגת נכות של 50% לפחות בשל קטיעת גפה תחתונה אחת בצירוף דרגת נכות של 50% לפחות בשל פגימה בגפה תחתונה שנייה;
 - (5) שיתוק בשתי גפיים תחתונות;
 - (6) שיתוק בשלוש או בארבע גפיים;
 - (7) קטיעת יד ורגל;
 - (8) פגיעת ראש.
- (ב) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל עיוורון זכאי לקבל, בכפוף להוראות לפי סעיף 9א, לפי בחירתו, רכב רפואי בבעלות המדינה ששווי אינו עולה על סכום רמת הסיוע כמפורט להלן, לפי העניין, או סיוע ברכישת רכב רפואי לפי סעיף 9א(4) או 9א(5):
- (1) לעניין נכה עיוור שיש לו כלב נחייה – רמת סיוע 4;
 - (2) לעניין נכה עיוור שאין לו כלב נחייה – רמת סיוע 5.
- (ג) נכה שקיבל רכב רפואי בבעלות המדינה לפי סעיף זה, יהיה זכאי לסיוע בהחלפת הרכב כמפורט להלן, ובלבד שבמועד ההחלפה מתקיימים לגביו התנאים לקבלת רכב כאמור לפי סעיף זה, ושהוא יחזיר, באותו מועד, את הרכב הקודם לידי משרד הביטחון:
- (1) אם הותקנו ברכב אבזרים שערכם עולה על 50% מעלות הרכב – מדי חמש שנים;
 - (2) בכל מקרה אחר – מדי 42 חודשים.
- (ד) (1) נכה שקיבל רכב רפואי בבעלות המדינה לפי סעיף זה, זכאי לקבל דמי ניידות חודשיים כמפורט להלן:
- (א) לנכה הזכאי לרכב לפי סעיף קטן (א) – בסכום של 4,065 שקלים חדשים, ואם הוא נדרש לנסוע ללימודים, למרכז שיקום, להכשרה תוך-מפעלית, לעבודה או לפעילות ספורטיבית או למקום שבו הוא מתנדב – בסכום של 4,991.63 שקלים חדשים;

(ב) לנכה הזכאי לרכב לפי סעיף קטן (ב) – בסכום של 2,256.32 שקלים חדשים.

(2) ההוראות לפי סעיף 9 כזו יחולו לעניין עדכון דמי ניידות לפי סעיף קטן זה.

(3) נכה הזכאי לרכב רפואי בבעלות המדינה לפי סעיף קטן (א), ולא מימש את זכאותו כאמור, יקבל דמי ניידות בסכום כאמור בסעיף קטן (ד)(1)(א) רישא או (ב), לפי העניין, ובלבד שלא קיבל סיוע בניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.

(ה) נכה הזכאי לרכב רפואי בבעלות המדינה זכאי לקבל את הזכאויות הנוספות המפורטות להלן, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון:

(1) מימון שיעורי נהיגה ומבחני נהיגה לנכה ולכן משפחה אחד שלו לפי קביעת קצין תגמולים;

(2) מימון אבזרי עזר לרכב, לנכה הזקוק להם לפי קביעת קצין תגמולים;

(3) מימון רכישת מערכת איכון ואיתור לרכב ומימון דמי מנוי שנתיים.

(ו) נכה שקיבל רכב רפואי בבעלות המדינה לפי סעיף זה, ובמועד החלפת הרכב קיבל אישור לרכישת רכבו הישן לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992¹⁰, יהיה זכאי לרכוש את הרכב הישן שהיה בשימוש בעלות הפחותה ב־25% ממחיר השוק של הרכב, ובלבד שיצהיר כי יחזיק ברכב לתקופה של שלוש שנים לפחות וכי לא יעבירו לאחר במהלך תקופה זו; קיבל נכה סיוע לפי סעיף קטן זה, לא יהיה זכאי לקבלת רכב חלופי לפי סעיף 9, אלא אם כן קבע קצין תגמולים כי הרכב שנרכש לפי סעיף קטן זה לא ניתן לשימוש בשל תקלה בו.

(ז) נכה שבהחזקתו רכב רפואי בבעלות המדינה, הנוסע לחוץ לארץ על חשבונו בלבד, בנסיעה פרטית, ומבקש לשנע את רכבו ליעד הנסיעה ובחזרה, זכאי לקבל סיוע במימון הוצאות הובלת הרכב לחוץ לארץ ובחזרה בסכום מרבי של 9,723 שקלים חדשים ולא יותר מהסכום ששילם בפועל; לעניין זה, "נסיעה פרטית" – נסיעה שאינה נסיעה מאורגנת או נסיעה במשלחת רשמית לרבות משלחת ספורט.

¹⁰ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

סיוע לנכה שאינו זכאי לרכב רפואי 9לג. נכה שאינו זכאי לרכב רפואי לפי סימן זה, והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שעקב נכותו עליו להתקין אבזר עזר ברכבו כתנאי למתן רישיון נהיגה, זכאי לקבל מימון לרכישה ולהתקנה של אבזר העזר, לרבות מימון שיעורי נהיגה ומימון מבחן כשירות, אם אלה נדרשים בשל התקנת אבזר העזר כאמור, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון; סיוע לפי סעיף זה יינתן אחת לחמש שנים.

רכב רפואי שיקומי 9לד. נכה הזכאי לרכב רפואי לפי סימן זה ומבקש לעבוד לפרנסתו בעיסוק המחייב החזקת רכב, ובכלל זה רכב המשמש מונית או רכב המשמש ללימוד נהיגה, זכאי לקבל סיוע ברכישה רכב רפואי שישמש אותו לצורך עיסוק כאמור, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון, במקום סיוע ברכישה רכב רפואי לפי סעיף 9יט.

פטירת נכה 9לה. (א) נפטר נכה שרכש רכב רפואי לפי סימן זה, ולפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965¹¹, עבר הרכב הרפואי לידי בן משפחה של הנכה, זכאי בן המשפחה לקבל סיוע כמפורט להלן, ובלבד שבן המשפחה מקבל תגמול לפי סעיף 20א ולא הוכר לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה:

- (1) מחצית סכום ההשתתפות בדמי הביטוח שלו היה זכאי הנכה לפי סעיף 9כב(1) ערב פטירתו;
- (2) סכום ההשתתפות בתשלום אגרת רישוי לפי סעיף 9כב(2).

(ב) סיוע לפי סעיף קטן (א) יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום הפטירה או עד מועד מכירת הרכב הרפואי, לפי המוקדם.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 9לד מוצע כי נכה הזכאי לרכב רפואי לפי סימן זה ומבקש לעבוד לפרנסתו בעיסוק המחייב החזקת רכב, ובכלל זה רכב המשמש כמונית ורכב המשמש ללימוד נהיגה, יקבל סיוע לרכישה רכב רפואי שיקומי, שישמש אותו לצורך עיסוק כאמור, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון בתקנות, במקום סיוע לרכישה רכב רפואי.

בסעיף 9לה מוצע הסדר שיחול במקרה של פטירת נכה שרכש רכב רפואי לפי חוק הנכים, והרכב עבר לידי בן משפחתו של הנכה כדין. במסגרת ההסדר המוצע יקבל בן המשפחה כאמור סיוע בתשלום הוצאות אחזקת הרכב (השתתפות במחצית מדמי הביטוח שלהם היה זכאי הנכה בחייו וכן השתתפות בתשלום אגרת רישוי), אם הוא מקבל תגמול לפי סעיף 20א לחוק הנכים ולא הוכר לפי חוק המשפחות.

המוצעים מוסדרת זכאות נכים כאמור לקבלת רכב רפואי בבעלות המדינה והחלפתו בפירוט רמות הסיוע השונות לפי סוגי הפגימה. בסעיף קטן (ד) המוצע מוסדרת זכאותם לדמי נייודות החודשיים בשיעורים הקבועים בסעיף, וזאת במקום דמי הניידות המשתלמים לפי סעיף 9כו המוצע ואופן עדכונם. בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) מוסדרות זכאויות נוספות לניידות, לרבות הזכות לרכוש מהמדינה את הרכב הרפואי הישן בעלות מופחתת.

לסעיפים 9לג עד 9לו המוצעים

בסעיפים מוצעים אלה מפורטות זכאויות נוספות בתחום הניידות וכללים לקבלתן. כך, בסעיף 9לג מוצע לקבוע זכאות למימון רכישה והתקנה של אבזרי עזר ומימון שיעורי נהיגה ומבחן כשירות לנכה שאינו זכאי לרכב רפואי לפי סימן ב' המוצע, אך לפי קביעת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עקב נכותו עליו להתקין אבזרי עזר ברכבו כתנאי למתן רישיון נהיגה.

¹¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

(ג) נמכר הרכב הרפואי בידי יורשי הנכה בטרם חלפו 42 חודשים ממועד רכישתו, יידרשו היורשים להחזיר לאגף שיקום נכים חלק מהסיוע שקיבל הנכה לרכישתו, בתנאים ובסכומים שיקבע שר הביטחון.

(ד) נפטר נכה בעל דרגת נכות מיוחדת שערכ מותו החזיק ברכב רפואי בבעלות המדינה, שניתן לו לפי סעיף 9לב, יידרשו היורשים להחזיר את הרכב האמור לידי אגף שיקום נכים, בתוך 60 ימים ממועד פטירתו; ראש אגף שיקום נכים רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

רכב חלופי 9לז. (א) קצין תגמולים רשאי לאשר השאלה זמנית של רכב חלופי ממאגר הרכב של משרד הביטחון לנכה שהוא אחד מאלה:

(1) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת הזכאי לרכב רפואי בבעלות המדינה לפי סעיף 9לב, שטרם מימש את זכאותו לרכב כאמור או שהרכב הרפואי שבשימושו בלתי כשיר לנסיעה בשל תקלה המחייבת את השבתתו באופן זמני או קבוע;

(2) נכה פגוע גפה תחתונה שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע, כתנאי למתן רישיון לרכב או רישיון נהיגה לנכה, התקנה של מנגנון יד ברכבו – אם טרם קיבל את הרכב הרפואי שנרכש או אם נקבע שהרכב שבבעלותו בלתי כשיר לנסיעה בשל תקלה המחייבת את השבתתו באופן זמני או קבוע.

(ב) סיוע לפי סעיף זה יינתן בהתאם למלאי כלי הרכב במאגר הרכב של משרד הביטחון, כפי שמשתנה מזמן לזמן, ובתנאי שהרכב המושאל יתאם את מגבלות נכותו של הנכה; ואולם אם לא נמצא במאגר הרכב מתאים לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת, רשאי קצין תגמולים לאשר מימון בעד שכירת רכב מתאים או החזר הוצאות בעד נסיעה במונית, והכול לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

ועדת חריגים 9לז. (א) שר הביטחון יקים ועדת חריגים לניידות לעניין סימן זה, שתהיה מוסמכת –

ד ב ר י ה ס ב ר

קטן (א), ועדת החריגים לניידות תהיה מוסמכת לאשר סיוע לנכה בסכום העולה על הסיוע שהוא זכאי לו אם מצאה כי הוא נדרש לרכב בעלות גבוהה יותר עקב נכותו, עקב מאפיינים גופניים מיוחדים או עקב הרכב משפחתי מיוחד. לעניין זה יקים שר הביטחון ועדת מומחים אשר תחווה את דעתה המקצועית לגבי הצורך ברכב המותאם, כגון מבחינת מבנה וגובה הרכב, לצורכי הנכה הנובעים מנכותו או ממאפיינים פיזיים שלו (ראו פסקה (1) המוצעת).

סעיף 9לז המוצע מאפשר לקצין תגמולים לאשר השאלה זמנית של רכב חלופי ממאגר הרכב של משרד הביטחון, לנכה שהוא בעל דרגת נכות מיוחדת או לנכה פגוע גפה תחתונה בתנאים המפורטים באותו סעיף.

לסעיף 9לז המוצע

מוצע לעגן בחוק הנכים את ועדת החריגים לניידות הפועלת כיום מכוח ההוראות הפנימיות של משרד הביטחון, בפירוט סמכויותיה. בין סמכויותיה המוצעות בסעיף

(1) (א) לאשר סיוע לנכה בסכום העולה על סכום רמת הסיוע החלה לגביו לפי סימן זה, אם מצאה כי עקב נכותו, עקב מאפיינים גופניים מיוחדים או עקב כך שיש לו ארבעה ילדים או יותר, הוא נדרש לרכב בעלות גבוהה מסכום רמת הסיוע שהוא זכאי לו כאמור, בשל הצורך בהתאמתו לצורכי הנכה עקב נכותו או מאפייניו כאמור; לעניין זה, יקים שר הביטחון ועדת מומחים שתמליץ לוועדת החריגים לניידות על קיומו של צורך בהתאמת רכב לנכה עקב נכותו או עקב מאפיינים גופניים מיוחדים (בסעיף זה – ועדת המומחים).

(ב) אישרה ועדת החריגים לניידות הגדלת סיוע כאמור בפסקת משנה (א), תקבע גם את דמי הניידות בהתאם לרמת הסיוע שהיא בסכום הקרוב ביותר לסכום הסיוע שאושר, ובלבד שלא יפחתו מדמי הניידות שהנכה זכאי להם לפי הוראות סימן זה ולא יעלו על דמי הניידות המרביים לפי סעיף 9(לב)(ד)(1)(א), וכן תקבע את סכום ההשתתפות בביטוח הרכב ובתשלום אגרת הרישוי בעבור הרכב;

(2) לאשר זכאות נוספת לניידות, בתנאים ובהיקף שתקבע, לנכה שאינו זכאי לכך לפי סימן זה, ובלבד שהרופא המוסמך הראשי קבע כי מתקיים לגבי הנכה אחד מאלה:

(א) דרגת הנכות הזמנית שנקבעה לנכה היא לתקופה קצרה מהקבוע בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 9(כה)(א), וקיים יסוד סביר להניח שתוקף דרגת הנכות הזמנית יוארך, ובלבד שהוא זקוק לקבלת הסיוע בניידות עקב נכותו;

(ב) דרגת הנכות שנקבעה לו לפי סעיף 10 מותאמת לדרגת נכות המקנה זכאות לסיוע בניידות לפי הוראות סימן זה;

(3) לאשר החלפת רכב במועד המוקדם מהאמור בסעיפים פכא או 9(לב)(ג), לפי העניין;

(4) לאשר מתן סיוע כספי לנכה לשם החלפת רכב רפואי במקרה של ירידת ערכו של הרכב הרפואי בשיעור של 20% או יותר ממחיר הרכב;

(5) לאשר את מכירת הרכב הרפואי במועד מוקדם מהמועד האמור בסעיפים פכא או 9(לב)(ג), לפי העניין, בלא החלפתו באחר, לפי בקשת הנכה;

(6) לקבוע את האופן שבו יינתן הסיוע ברכישת רכב רפואי לנכה שזכאותו לרכב רפואי חודשה.

(ב) שר הביטחון יקבע את הרכב ועדת החריגים לניידות, ובלבד שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג, ואת סדרי עבודתה של הוועדה.

סימן ד': ועדת חריגים לזכאות נוספת

ועדת חריגים
לזכאות נוספת
9לח. (א) שר הביטחון יקים ועדה שתהיה מוסמכת לאשר את כל אלה (בסעיף זה – ועדת חריגים לזכאות נוספת):

(1) הגדלת הסכום הכספי הקבוע לזכאות נוספת מסוימת לפי פרק זה, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהתקיימו בנכה כל התנאים לקבלת אותה זכאות נוספת;

(2) על אף האמור בסעיף 18א(א), מתן זכאות נוספת המנויה בתוספת, שקצין תגמולים מצא כי לא ניתנה לנכה הזכאי לה, אף שהתקיימו בו התנאים לקבלתה, בעד תקופה שבה לא ניתנה, העולה על שבע שנים;

(3) מתן זכאות נוספת לנכה שאינו תושב ישראל, וששר הביטחון קבע בתקנות לפי סעיף 9א(ה) כי לא תינתן למי שאינו תושב כאמור.

(ב) שר הביטחון יקבע את הרכב ועדת החריגים, ובלבד שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג, את סדרי עבודתה של הוועדה, את שיעורי ההגדלה המרביים שהוועדה יכולה לאשר ואת אמות המידה לאישור זכויות נוספות על ידיה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסימן ד'

לסעיף 9לח המוצע

מוצע להסמיך את שר הביטחון להקים ועדת חריגים לזכאות נוספת ולפרט את סמכויותיה. הוועדה תהיה מוסמכת לאשר, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, את הגדלת הסכום הכספי לזכאות נוספת מסוימת לנכה במקרים פרטניים, ובלבד שהנכה עמד בתנאים לקבלת אותה זכאות נוספת. כמו כן מוצע כי הוועדה תהיה מוסמכת לאשר מתן זכאות נוספת המנויה בתוספת שלא ניתנה לנכה הזכאי לה, בעד תקופה העולה על שבע שנים, על אף האמור בסעיף 18א(א) המוצע, וכן מתן זכאות נוספת לנכה שאינו זכאי לה שכן אינו עומד בהגדרת "תושב ישראל". עוד מוצע שהרכבה ודרכי פעולתה של הוועדה ייקבעו בתקנות.

שר הביטחון יקבע את הרכבה וסדרי עבודתה של ועדת החריגים, ובלבד שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג של הנכים, שייבחר על ידי הארגון, וכן יקבע את שיעורי ההגדלה המרביים שהוועדה יכולה לאשר ואת אמות המידה לאישור זכויות נוספות על ידיה.

כמו כן מוצע כי הוועדה תהיה מוסמכת לאשר זכאות נוספת לניידות, בתנאים ובהיקף שתקבע, לנכה שאינו זכאי לכך לפי סימן ג' המוצע. זאת רק אם רופא מוסמך ראשי קבע כי קיים יסוד סביר להניח שיוארך תוקף דרגת הנכות הזמנית שנקבעה לנכה – אם נקבעה לו דרגה כאמור לתקופה קצרה מהנדרש לפי סעיף 9כה(א) המוצע – או כי דרגת הנכות שנקבעה לו בידי ועדה רפואית לפי סעיף 10 לחוק הנכים, ושאינה מזכה בזכאות נוספת לניידות לפי סימן ג' המוצע, מותאמת מבחינת סעיף הליקוי, לפי קביעת הוועדה הרפואית, לדרגת נכות המקנה זכאות לסיוע בניידות לפי סימן ג' המוצע (ראו פסקה (2) המוצעת).

הרכב הוועדה וסדרי עבודתה ייקבעו בתקנות שיקבע שר הביטחון, בכפוף לכך שאחד החברים בה יהיה נציג הארגון היציג של הנכים, שייבחר על ידי הארגון (ראו סעיף קטן (ב) המוצע).

סימן ה': שונות

ניגוד עניינים פלט. (א) בסעיף זה –

”בן משפחה” – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);

”בעל עניין” – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968;¹²
”הוועדה” – אחת מאלה:

- (1) הוועדה המייעצת לדיוור שהוקמה לפי סעיף 9טז;
 - (2) ועדת חריגים לניירות שהוקמה לפי סעיף 9לז;
 - (3) ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 9לח;
- ”טיפול” – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
- ”ניגוד עניינים”, של חבר הוועדה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;
- ”קרוב”, של חבר הוועדה – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר הוועדה;
 - (2) אדם שלחבר הוועדה יש עניין במצבו הכלכלי;
 - (3) תאגיד שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
 - (4) גוף שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
- (ב) לא ימונה לחבר הוועדה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה.

דבריו הסבר

לסימן ה'

לסעיפים פלט ו-9 המוצעים

בסעיפים אלה מוצעות הוראות המשותפות לוועדה המייעצת לדיוור המוקמת מכוח סעיף 9טז המוצע, לוועדת החריגים לניירות המוקמת מכוח סעיף 9לז המוצע ולוועדת החריגים לזכאות נוספת המוקמת מכוח סעיף 9לח (להלן – הוועדות), שהן הוראות המקובלות בחקיקה לגבי ועדות ומועצות המוקמות בחוק.

בסעיף פלט מוצע לקבוע כללים המסדירים את תחולת הכלל בדבר מניעת ניגוד עניינים של חברי הוועדות, ולקבוע כי לא ימונה לחבר אחת מהוועדות ולא יכהן בה מי שעלול

להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר אחת מהוועדות לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו (ראו סעיף קטן (ב) המוצע). כמו כן מוצע לקבוע שחבר אחת מהוועדות לא יטפל בנושאים שבהם הוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים (ראו סעיף קטן (ג) המוצע). עוד מוצע לקבוע כי ניגוד עניינים יוגדר ככזה הן כאשר מדובר בעניין אישי של חבר אחת הוועדות או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם.

מאחר שאחד מחברי הוועדות על פי החוק המוצע הוא נציג ארגון הנכים, ומאחר שחברותו של חבר זה בוועדות היא חשובה ובעלת תועלת, בין השאר כדי שייצג

¹² ס”ח התשכ”ח, עמ’ 234.

(ג) חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר הוועדה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר הביטחון.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר הוועדה שהוא נציג הארגון היציג להביא בחשבון גם את ענייניו של הארגון האמור, אם הם קשורים לתפקידי הוועדה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

החלת דינים 9מ. חברי הוועדה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי הוועדה, כדין עובדי המדינה, לענין חקיקים אלה ולענין פעולותיהם בוועדה:

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979¹⁵;
- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁴ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹⁵;
- (4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁶ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

ד ב ר י ה ס ב ר

יחולו על חברי הוועדה הכללים החלים על עובד הציבור בשורה של עבירות פליליות, בהן העבירה של מרמה והפרת אמונים, גילוי בהפרת חובה, שימוש לרעה בכוח המשרה, לחץ של עובד ציבור וגניבה בידי עובד ציבור. נוסף על כך החלת הגדרת "עובד ציבור" על חברי הוועדות נועדה גם לתת הגנה מוגברת לחברי הוועדות בכהונתם בוועדות, כגון החלת העבירה של תקיפת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור והעלבת עובד ציבור על חברי הוועדות בקשר לתפקידם בוועדות.

לגבי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, יובהר כי משמעות החלתה על חברי הוועדות שאינם עובדי המדינה נוגעת בעיקרה ל"תעודת עובד ציבור", כפי שבאה לידי ביטוי בסימן ג' בפרק ב' לפקודה שבו נקבע, בין השאר, כי בית המשפט רשאי לקבל כראיה תעודה על דבר שנרשם במסמך רשמי, וכי התעודה תהיה חתומה בידי עובד הציבור שעשה את הרישום או את המעשה (סעיף 23 לפקודה), וכי דין תעודת עובד הציבור כדין עדות, כלומר עובד הציבור לא נדרש להתייצב לעדות בבית

ויביא לפני חברי הוועדות גם את זווית הראייה של אותו מגזר או אוכלוסייה שהוא מייצג, מוצע לקבוע כי במצב כאמור אין לראות ניגוד עניינים בעצם העובדה שחבר הוועדות מייצג גוף או ציבור מסוים. ואולם לא מן הנמנע שעניין אישי של אותו נציג יעורר חשש לניגוד עניינים אישי, גם אם עניין זה קשור לעניינו הכללי של הארגון וחברי הארגון שהוא מייצג.

בסעיף 9מ מוצע להחיל על חברי הוועדות שאינם עובדי המדינה שורה של דינים שמטרתם היא, ככלל, שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ושמירת עצמאותם המקצועית. זאת כיוון שמעמדן של הוועדות מחייב כי חבריה יעמדו בכללים המחמירים הנהוגים בשירות המדינה. כך מוצע להחיל על חברי הוועדות את חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, ואת חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור, מאחר שהוועדות מוסמכות להעניק הטבות לנכים מסוימים ועל חברי הוועדות מוטלת חובה לשמור על טוהר המידות בכהונתם בוועדה בעלת סמכות שלטונית. כך,

¹³ ס"ח התש"ם, עמ' 86.

¹⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

- (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁷ –
ההוראות הנוגעות לתעודות עובד הציבור;
(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹⁸.

11. בסעיף 14 לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או זכאות נוספת";
(2) בסעיף קטן (א), אחרי "לתגמול" יבוא "או לזכאות נוספת", במקום "לתת" יבוא
"לתית" ובמקום "לשעבדו" יבוא "לשעבדה";
(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין תגמולים ינכה מהתשלום החודשי
המשתלם לנכה לפי חוק זה, תשלומים כלהלן:

- (1) דמי חברות בארגון היציג;
(2) תשלומים לקרן לעזרה הדדית של הארגון היציג;
(3) דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי ובביטוח סיעודי הדדי שנערכו
באמצעות הארגון היציג, ולגבי נכה שאינו חבר בארגון היציג ומבוטח
בביטוח חיים הדדי כאמור – גם דמי טיפול בעבור צירופו לביטוח האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 11 מוצע לתקן את סעיף 14 לחוק הנכים שעניינו
איסור העברת תגמולים שניתנים לנכה מכוח
חוק הנכים.

לפסקה (2)

סעיף 14(א) לחוק הנכים מטיל איסור על נכה להעביר
לאחר את זכותו לתגמול, לתיתו בערבות או לשעבדו כל
שעבוד שהוא. מוצע שאיסור כאמור יחול גם על זכאות
נוספת מכוח פרק שני המוצע.

לפסקה (3)

סעיף 14(ב) לחוק הנכים קובע לאמור:

"על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי קצין תגמולים לנכות
מן התגמול של נכה דמי חברות לטובת ארגון, שהוכרז על
ידי שר הבטחון כארגון יציג של נכים, ותשלומים לקרן
לעזרה הדדית של אותו ארגון וכן דמי השתתפות בביטוח
חיים הדדי ובביטוח סיעודי הדדי, שסידר הארגון."

סעיף קטן זה מסמיך את קצין התגמולים לנכות
מהתגמול המשולם לנכה: דמי חבר לארגון היציג, הוא
ארגון נכי צה"ל, תשלומים לקרן עזרה הדדית של אותו
ארגון וכן דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי ובביטוח
סיעודי הדדי שסידר ארגון נכי צה"ל. בפועל מנוכים
מהתגמול, לאחר קבלת הסכמת הנכה, גם דמי חברות
ב"בתי הלוחם" המופעלים על ידי ארגון נכי צה"ל, וכן
הלוואות הניתנות לנכים באמצעות הארגון.

על מצב זה נמתחה ביקורת מצד מבקר המדינה, והוא
קרא להסדיר את ביצוע הניכויים האמורים בחקיקה. לפיכך

המשפט, אלא אם כן יידרש להיחקר בחקירה נגדית (סעיף
25 לפקודה). תכליתן של ההוראות העוסקות בתעודת עובד
ציבור היא לחסוך מעובדי הציבור את הצורך להגיע לבתי
משפט באופן תכוף ולטלטל את המסמכים לבית המשפט,
וכך למנוע שיבוש של עבודת המינהל.

לעניין המגבלה על הזכות להתמודד לכנסת יצוין
כי בהתייחס לחברי ועדות שאינם עובדי המדינה, תחול
המגבלה הקבועה בסעיף 56(ב) לחוק הבחירות לכנסת, כפי
שהיא חלה ביחס לעובדי המדינה שאינם בכירים.

לגבי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית
ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – החוק מתייחס לקטגוריות
שונות של עובדי המדינה ומחיל עליהן איסורים שונים. כפי
שקובע ההסדר בסעיף, על חברי הוועדות שאינם עובדי
המדינה, יחולו החובות והאיסורים החלים מכוח החוק
על כלל עובדי המדינה – איסור על השתתפות בבחירות
(למעט חשאיות) ב"גוף בוחר" (סעיף 3א); איסור לעסוק
בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור (סעיף 3ב);
איסור לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני (סעיף
4); איסור להתירם כספים זולת לאוצר המדינה (סעיף 5).

לגבי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
התשכ"ט-1969 – חוק זה קובע שורה של מגבלות על מעבר
של פורש משירות הציבור אל גופים אשר הפורש עסק
בעניינם או היה מעורב במתן זכות להם במסגרת תפקידו
הציבורי. זאת, בהתאם למטרתו של החוק, שהיא שמירה
על טוהר המידות ואמון הציבור במערכת, ומניעת תופעות
שליליות הכרוכות בניצול קשרים אישיים של עובד הציבור
שרכש בתוקף תפקידו לפני פרישתו.

¹⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹⁸ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין תגמולים, לאחר שקיבל בקשה מפורשת בכתב מהנכה או מבן משפחה המקבל תגמולים לפי סעיף 20א, רשאי לנכות מהתשלום החודשי המשתלם לנכה או לבן המשפחה כאמור, דמי חברות במיתקן ספורט וחברה שמפעיל הארגון היציג, וכן תשלום בשל הלוואה שקיבל הנכה מהארגון היציג, וזאת לאחר ביצוע ניכויים אחרים לפי כל דין.

(2ב) האגף יעביר לארגון היציג מדי חודש דיווח על אודות הניכויים שבוצעו לפי סעיף זה, לפי סוג הניכוי ופרטי הנכה;

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "הסכום המקסימלי" יבוא "הסכומים המרביים" ובמקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1)";

(5) בסעיף קטן (ד), אחרי "לניכוי" יבוא "כאמור בסעיף קטן (ב)".

תיקון סעיף 15. 12. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "על תגמול" יבוא "או זכאות נוספת".

החלפת סעיף 16. 13. במקום סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

"עיקוב תשלומים 16. (א) שולמו לנכה כספים למעלה מן המגיע לו לפי חוק זה

(בסעיף זה – תשלום יתר), ינכה קצין תגמולים מתשלום המגיע לנכה לפי חוק זה, סכום שלא יעלה על תשלומי היתר, ובלבד שבשום חודש לא ינכה סכום העולה על שליש מסכום התשלומים החודשיים המגיעים לנכה כאמור באותו חודש.

(ב) קצין התגמולים רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובאישור החשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו, שלא לנכות את מלוא תשלום היתר לפי סעיף קטן (א)."

ביטול סעיף 17. 14. סעיף 17 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 13. סעיף 16 לחוק הנכים קובע לאמור:

"עיקוב תגמול

16. שולמו לנכה כספים למעלה מן התגמול המגיע לו, רשאי קצין תגמולים לעכב את תשלומי של תגמול המגיע לנכה, עד אשר הסכום שעוכב יהיה שווה לאותם הכספים; ובלבד שבשום חודש לא יעוכב סכום העולה על שליש התגמולים המגיעים לנכה באותו חודש."

עם עיגון הזכויות הנוספות שישולמו לנכים לפי הוראות חוק הנכים, נדרש להבהיר כי סמכות קצין התגמולים לנכות תשלומי יתר חלה גם על תשלומי יתר של הזכויות הנוספות, וזאת בהתאם למצב הנוהג בפועל. לפיכך מוצע להחליף את הסעיף האמור ולהגדיר בסעיף "תשלום יתר" ככספים שישולמו למעלה מן המגיע לנכה לפי החוק המוצע, כולל הזכויות הנוספות, כך שיהיה בסמכות קצין תגמולים לנכות תשלום יתר זה (ראו סעיף קטן (א) המוצע).

עוד מוצע לקבוע כי בסמכותו של קצין התגמולים, לאחר קבלת אישור החשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו, שלא לנכות את מלוא תשלום היתר מטעמים מיוחדים שיירשמו (ראו סעיף קטן (ב) המוצע).

סעיף 14. סעיף 17 לחוק הנכים שעניינו פקיעת הזכות לגמלה במצב שבו הנכה לא גבה את התגמול או את ההענק, קובע לאמור:

מוצע להחליף את סעיף קטן זה ולעגן בחוק הנכים את המצב הקיים, אך להתנות את הניכויים לצורך חברות בבית הלוחם והחזר הלוואות כאמור, בקבלת בקשה מפורשת בכתב מצד הנכה, ולבצע ניכויים אלה רק לאחר ביצוע ניכויים אחרים על פי כל דין (ראו סעיף 14(ב1) כנוסחו המוצע). כמו כן, מוצע כי גם בן משפחה של נכה שנפטר הזכאי לתגמולים לפי סעיף 20א, יוכל לבקש לבצע ניכויים מתגמוליו לטובת הארגון היציג של הנכים.

לפסקה (4)

סעיף 14(ג) לחוק הנכים קובע כי שר הביטחון, באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של הנכה לפי סעיף 14(ב). לנוכח הוספת סעיף 14(ב1) כאמור, מוצע כי הוראת סעיף 14(ג) לחוק הנכים תחול גם לגבי הסכומים שניתן לנכותם לפי סעיף 14(ב1) המוצע, זאת כדי שלא יהיה ניתן לנכות מעבר לסכומים שייקבעו כסכומים מקסימליים.

סעיף 12. סעיף 15 לחוק הנכים קובע איסור על עיקול של תגמול. לנוכח עיגון ההטבות בחוק, מוצע לקבוע כי גם את הזכויות הנוספות לא יהיה ניתן לעקל.

"מאימתי משלמים זכויות נוספות
(א) (1) זכאות נוספת המנויה בתוספת תינתן לנכה מהיום שבו מלאו התנאים לקבלתה, בלא צורך בהגשת בקשה לכך.

(2) על אף האמור בפסקה (1), מצא קצין תגמולים כי לא ניתנה זכאות נוספת לפי אותה פסקה אף שמלאו התנאים לקבלתה, תינתן הזכאות הנוספת בעד התקופה שבה לא ניתנה, ושלא תעלה על שבע שנים.

(ב) (1) זכאות נוספת שאינה מנויה בתוספת תינתן לנכה מהיום שבו מלאו לגביו התנאים לקבלתה, ובלבד שהגיש בקשה לקבלת הזכאות הנוספת בתוך 30 חודשים מהמועד שבו מלאו התנאים כאמור.

(2) הוגשה בקשה לזכאות נוספת כאמור בפסקה (1), למעט בקשה לזכאות נוספת כאמור הניתנת באופן חד-פעמי, לאחר שחלפו 30 חודשים מהיום שבו מלאו התנאים לקבלתה, תינתן הזכאות הנוספת לנכה גם בעד תקופה של 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לקבוע ולעגן בחוק הנכים את העיקרון שלפיו זכאות נוספת תשולם מהיום שבו מלאו כל התנאים לקבלתה, היא תקופת הזכאות (ראו פסקה (1) המוצעת). אם נמצא כי זכאות נוספת שאינה מצריכה הגשת בקשה לא שולמה אף על פי שמלאו התנאים לקבלתה, תינתן הזכאות הנוספת לתקופת הזכאות, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שבע שנים בהתאם לעקרון ההתיישנות (ראו פסקה (2) המוצעת).

סעיף קטן (ב) מתייחס לנכים כהגדרתם בסעיף 9א(א) המוצע המבקשים לקבל זכאות נוספת המצריכה הגשת בקשה. במקרה זה תינתן הזכאות הנוספת מהיום שבו מלאו התנאים לקבלתה, ובלבד שהבקשה לקבלתה הוגשה בטרם חלפו 30 חודשים מהמועד שבו מלאו התנאים לקבלתה (ראו פסקה (1) המוצעת). אם הוגשה בקשה לזכאות נוספת שאינה חד-פעמית, לאחר שחלפו 30 חודשים מהמועד שבו מלאו התנאים לקבלתה, תינתן הזכאות הנוספת רק בעד תקופה של 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה (ראו פסקה (2) המוצעת).

"פקיעת הזכות לגימלה

17. נכה שלא גבה תגמול או הענקה תוך שנתיים מיום התשלום או תוך שמונה עשר חודש מיום תחילת תקפו של חוק הנכים (תגמולים ושילומים), (תיקון), התשי"ב-1952, הכל לפי התאריך המאוחר יותר – תפקע זכותו לקבלם, אלא אם הורה קצין תגמולים הוראה אחרת."

הוראה זו לא יושמה זה שנים רבות, ועל כן מוצע לבטלה.

סעיפים 18 ו-18א והתוספת המוצעים 32 ו-15

מוצע להוסיף לחוק הנכים את סעיף 18א ולקבוע מאימתי ישולמו הזכויות הנוספות לפי פרק שני המוצע לנכים הזכאים לכך.

סעיף קטן (א) מתייחס לנכים הזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים, כהגדרתם בסעיף 9א(א) המוצע, שהתמלאו לגביהם התנאים המזכים בזכאות נוספת מסוימת שאינה מצריכה הגשת בקשה; רשימת הזכויות הנוספות שאינן דורשות הגשת בקשה, מפורטת בתוספת שמוצע בסעיף 32 להצעת החוק להוסיפה לחוק הנכים.

(ג) (1) הוכרה זכאות לתגמול חודשי, לרבות זכאות להגדלת התגמול, לפי חוק זה (בסעיף זה – החלטת ההכרה). ונקבע בהחלטת ההכרה כי הזכאות לתגמול כאמור תחול ממועד מוקדם למועד שבו ניתנה החלטת ההכרה (בסעיף קטן זה – מועד תחילת הזכאות). יינתנו הזכאויות הנוספות ממועד תחילת הזכאות רק בעד התקופה שבה התקיימו התנאים לקבלתן, ולעניין זכאות נוספת שאינה מנויה בתוספת – בתנאי שהבקשה לקבלתה הוגשה בתוך 30 חודשים ממועד החלטת ההכרה; הוגשה בקשה כאמור לאחר תום תקופת 30 החודשים האמורה, תינתן הזכאות הנוספת גם בעד תקופה של 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), שר הביטחון רשאי לקבוע הוראות בדבר זכאות נוספת שלא תינתן בעד התקופה שקדמה למועד החלטת ההכרה או שתינתן בתנאים ובדרכים שיקבע.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו אם לא נקבע אחרת לגבי זכאות נוספת מסוימת בחוק זה.

(א) תשלומים לפי חוק זה המשתלמים באיחור, ישולמו לפי שיעורם המעודכן בחודש התשלום בפועל. 18ב. אופן תשלום תגמולים וזכאויות נוספות באיחור

ד ב ר י ה ס ב ר

עליה לפי התנאים הקבועים לגביה, מהמועד הקבוע בהחלטת ההכרה, קרי – מהמועד שבו הוא זכאי לתגמולים.

מובהר כי גם במקרים אלה תינתן הזכאות הנוספת רק לגבי תקופה שבה התקיימו במקבל הזכאות הנוספת כל התנאים לקבלתה, ובמקרה של זכאות נוספת המצריכה הגשת בקשה – כי הבקשה לקבלתה הוגשה בתוך 30 חודשים ממועד החלטת ההכרה. הוגשה בקשה לאחר תום תקופת 30 החודשים, תינתן הזכאות הנוספת רק בעד תקופה של 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ב) המוצע (ראו פסקה (1) המוצעת).

עם זאת, מוצע לסייג את הכלל שלעיל ולהסמיך את שר הביטחון לקבוע זכאויות נוספות שלא ישולמו או שלא יינתנו לתקופה שלפני המועד שבו הכיר קצין התגמולים בזכאות לתגמולים, או שיינתנו בתנאים או בדרכים אחרות שייקבעו (ראו פסקה (2) המוצעת).

בסעיף קטן (ד) מוצע כי הוראות סעיף 18א המוצע יחולו אם לא נקבע אחרת בחוק הנכים לגבי זכאות נוספת מסוימת.

לסעיף 18ב המוצע

כיום, במקרים שבהם קמה זכאות לקבלת תגמולים למפרע, חל חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984 (להלן – חוק הקצבאות). הקובע את הכללים לאופן החישוב והתשלום של התגמולים לתקופה הרטרואקטיבית. לפי הקבוע בחוק הקצבאות, התגמולים

סעיף קטן (ג) מתייחס לתקופה שקדמה להחלטה על הכרה בנכה כהגדרתו בסעיף 9א(א) המוצע. עד סוף שנת 2013 מדיניות משרד הביטחון, שאושרה בפסיקת בית המשפט העליון, הייתה שההטבות אינן ניתנות באופן רטרואקטיבי אלא רק מהיום שבו ניתנה החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת הנכות המזכה בהטבה, ובתנאי, כמובן, שמלאו כל התנאים לקבלתה. במקרה שבו התקיימו הליכי ערעור על החלטת קצין התגמולים בנושא ההכרה, ודרגת הנכות נקבעה רק לאחר סיום ההליכים המשפטיים, שולמו ההטבות מתחילת שנת התקציב שבה ניתנה החלטת הוועדה הרפואית. זאת בתנאי, כמובן, שמלאו כל התנאים לקבלתה וששתשלום ההטבה לא קדם לתאריך מתן החלטת הוועדה הרפואית.

במסגרת פסק הדין של בית המשפט העליון בע"מ 7335/10 קצין התגמולים – משרד הביטחון נ' משה לופו (מיום 29.12.2013) (פורסם בנבו), בוטלה הוראת משרד הביטחון בנושא זה באופן הצופה פני עתיד, ובהתאם לכך מיום מתן פסק הדין – כ"ו בטבת התשע"ד (29 בדצמבר 2013) – ניתנות גם ההטבות מיום הגשת התביעה, בדומה להסדר שקיים לגבי תגמולים בסעיף 18 לחוק הנכים. לפיכך מוצע לעגן בחוק הנכים את האופן שבו פועל אגף השיקום בעניין זה מאז ניתן פסק הדין האמור.

מוצע כי כאשר נקבע בהחלטת ההכרה כי הזכאות לתגמולים תחול ממועד המוקדם למועד החלטת ההכרה, יהיה ניתן לאשר לזכאי לתגמולים גם זכאות נוספת שחלה

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תגמול לפי סעיף 43(ב) שהבסיס לחישובו הוא הכנסתו של הנכה, המשתלם באיחור, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה לפני חודש התשלום בפועל, לעומת המדד כאמור שפורסם לאחרונה בחודש שקדם לחודש שבעדו משולם התגמול.

(ג) חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁹, לא יחול על תשלום המשולם לפי חוק זה.

תיקון סעיף 20א 16. בסעיף 20א לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), המילים "(תגמולים ושיקום), התש"י-1950" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב), המילים "התש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים)" – יימחקו.

תיקון סעיף 21 17. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום "והתגמולים" יבוא "התגמולים והזכויות הנוספות".

18. בסעיף 22 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), המילים "או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה" – יימחקו, אחרי "הזכאי לתגמולים" יבוא "או לזכויות נוספות" ובמקום "מתגמולי החודשיים" יבוא "מהתשלומים החודשיים המגיעים לו";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 18 סעיף 22 לחוק הנכים עניינו סילוק מילווה שיקום. סעיף קטן (א) קובע לאמור:

"(א) קיבל נכה, בין לפני תחילת תקפו של חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון), תשי"ב-1952, ובין לאחר מכן, מילווה שיקום מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה, רשאי קצין תגמולים –

לגבי נכה הזכאי לתגמולים – להורות שיעכבו מתגמולי החודשיים חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שהמילווה יסולק במלואו."

סעיף קטן (א) מסמיך כיום את קצין התגמולים לנכות מתגמולי הנכה הלוואות הניתנות לצורכי שיקום, דיור ושיכון, כאשר הלוואות ניתנות מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה. בפועל לא קיימת קרן כאמור לעיל. לפיכך ולנוכח עיגון ההטבות בחוק הנכים, מוצע לתקן את נוסחו של סעיף קטן (א) ולהסמיך את קצין התגמולים לנכות מכלל התשלומים החודשיים המגיעים לנכה הזכאי לתגמולים או לזכויות נוספות, הלוואות הניתנות מאוצר המדינה או בערבות המדינה, בלבד (ראו פסקה (1) המוצעת).

סעיף קטן (ב) מגדיר "מילווה שיקום" כך: "מילווה שקצין תגמולים משוכנע בו שניתן למטרת שיקום, שיכון או דיור". בפועל נוהג אגף השיקום לתת הלוואות גם למטרות אחרות, ובין השאר למטרות דיור ורכישת רכב. לפיכך מוצע לתקן את הסעיף הקטן האמור ולעגן את סמכות קצין התגמולים לנכות מהתגמול הלוואות הניתנות לפי פרק שני בנוסחו המוצע (ראו פסקה (2) המוצעת).

בעד תקופת העבר מחושיבים לפי ערכם המעודכן ביום התשלום ואין תחולה לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה). עוד קובע חוק הקצאות כי כאשר התקופה הרטרואקטיבית עולה על 10 שנים, רק בעד 10 השנים האחרונות ישולמו התגמולים בשיעורם המעודכן, ואילו ביחס ליתרת התקופה ישולמו בשיעורם הנומינלי אלא אם כן קיימת קביעה שיפוטית כי הרשות התנהלה בחוסר תום לב או בשרירות.

על הסדר זה נמתחה ביקורת בפסיקת בית המשפט העליון, ולפיכך מוצע לקבוע הסדר נפרד, ספציפי, שלפיו במקרה שבו נדרש לשלם תגמולים וזכויות נוספות בעד תקופת העבר, הם ישולמו בעבור כל התקופה בשיעורם המעודכן בחודש התשלום בפועל (ראו סעיף קטן (א) המוצע). עם זאת, מוצע לקבוע כי תגמול לפי סעיף 43(ב) לחוק הנכים, שהבסיס לחישובו הוא הכנסתו של הנכה, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (ראו סעיף קטן (ב) המוצע).

עוד מוצע, בסעיף קטן (ג), לשמר את התפיסה שלפיה חוק פסיקת ריבית והצמדה לא חל. כל זאת, בדומה להסדר הקבוע בסעיף 297א(ג) לחוק הביטוח הלאומי בנושא זה, שבו נאמר כי "חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לא יחול על גמלה המשולמת לפי חוק זה".

סעיף 16 לנוכח הוספת הגדרה בסעיף 1 לחוק הנכים של "חוק משפחות חיילים שנספו במערכה", מוצע לתקן בהתאם את סעיף 20א לחוק.

סעיף 17 סעיף 21 לחוק הנכים קובע כי ההענקות והתגמולים ישולמו מאוצר המדינה. מוצע לקבוע בסעיף זה שגם הזכויות הנוספות מכוח פרק שני ישולמו מאוצר המדינה, כפי שהן משולמות היום.

¹⁹ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

- (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "או מילווה שניתן לפי פרק שני, בתנאים ובסכומים שנקבעו לפי אותו פרק".
19. תיקון סעיף 33. בסעיף 33(א) לחוק העיקרי, אחרי "קצין תגמולים" יבוא "לפי חוק זה, למעט החלטה כאמור לפי פרק שני".
20. תיקון סעיף 36. בסעיף 36(ב) לחוק העיקרי, בהגדרה "תשלומים לפי חוק זה", אחרי "תגמולים" יבוא "זכאויות נוספות".
21. תיקון סעיף 36א. לחוק העיקרי, ברישה, המילים "[נוסח משולב]", התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) – יימחקו.
22. תיקון סעיף 36ב. לחוק העיקרי, במקום "או התגמולים" יבוא "התגמולים או הזכאויות הנוספות".
23. תיקון סעיף 39. בסעיף 39 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "תגמול" יבוא "או זכאות נוספת";
- (2) אחרי "תגמול" יבוא "או זכאות נוספת" ובמקום "ולשתמש בו" יבוא "או הזכאות הנוספת ולשתמש בהם".
24. תיקון סעיף 39א. לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "התגמולים" יבוא "התשלומים".
25. תיקון סעיף 40. לחוק העיקרי, אחרי "לא ישולם לו תגמול" יבוא "ולא יינתנו לו זכאויות נוספות" ובמקום "שהתגמול, או מקצתו ישולם" יבוא "שהתגמול או הזכאות הנוספת, או מקצתם, יינתנו".
26. תיקון סעיף 42(ב) לחוק העיקרי, במקום "הענקה או תגמול" יבוא "תגמול, מענק או זכאות נוספת".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 24 מוצע להחליף את המונח "התגמולים" שבכותרת השוליים של סעיף 39א לחוק הנכים, במונח "התשלומים" המצוין בגוף הסעיף.

סעיף 25 סעיף 40 לחוק הנכים קובע כי נכה המרצה עונש מאסר, לא ישולם לו תגמול בתקופת מאסרו. לנוכח עיגון הזכאויות הנוספות בחוק הנכים מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהחילו גם לעניין אי-קבלת זכאויות נוספות מכוח פרק שני המוצע. יובהר כי מדובר בעיגון בחוק של המצב הקיים, שכן הטבות מכוח הוראות פנימיות אינן משולמות לנכה במאסר. זאת על בסיס התפיסה, המעוגנת גם בהצעת החוק, כי ההטבות ניתנות רק למי שזכאי לתגמולים. עם זאת, מוצע להסמיך את קצין התגמולים לאשר במקרים חריגים מתן זכאויות נוספות מכוח פרק שני המוצע לכן משפחה של נכה במאסר.

סעיף 26 סעיף 42 לחוק הנכים עניינו עבירות. סעיף קטן (ב) שבו קובע כי אדם שבמרמה השיג הענקה או תגמול, לעצמו או לאדם אחר, דינו – מאסר עד שנתיים. מוצע לקבוע כי הוראה זו תחול גם על מי שהשיג במרמה זכאות נוספת מכוח פרק שני המוצע.

סעיפים 19 ו-30 כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר, מוצע כי הערעור על החלטות קצין התגמולים או ועדות חריגים בנושאי זכאויות נוספות יוגש ויידון לפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. בהתאם, מוצע להחריג החלטות אלה מהחלטות קצין התגמולים אשר הערעור עליהן נדון לפני ועדת הערעורים לפי סעיף 33 לחוק הנכים, ולהוסיף את ההחלטות לפי פרק שני המוצע לרשימת ההחלטות בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כך שיהיה אפשר לעתור עליהן לבית המשפט כאמור.

סעיפים 20 ו-22 לנוכח עיגון ההטבות בחוק הנכים, כאמור בהצעת החוק, מוצע להתאים את נוסחם של סעיפים 23 עד 36(ב), 39 לחוק הנכים כך שיכללו גם את הזכאויות הנוספות כהגדרתן בהצעת החוק.

סעיף 21 בשל הוספת הגדרה בסעיף 1 לחוק הנכים של "חוק הביטוח הלאומי", מוצע לתקן בהתאם את סעיף 36א לחוק.

- תיקון סעיף 43 27. בסעיף 43 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(22) שר הביטחון ימנה, לשם טיפול בנכים, רופא מוסמך ראשי וסגן רופא מוסמך ראשי שאזור פעולתם הוא כל שטח המדינה, רופאים מוסמכים מרחביים ורופאים מוסמכים מחוזיים; הודעה על מינוי רופא כאמור ואזורי הפעולה שנקבעו לו תפורסם ברשומות."
- הוספת סעיף 43 28. אחרי סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא:
- "ערכון סכומי תגמולים שנקבעו בתקנות 43. סכומי תגמולים שנקבעו לפי סעיפים 7, 43(ב) או 45(א) (1) ו- (2), יעודכנו בהתאם להוראות לפי סעיף 70."
- ביטול סעיף 44 29. סעיף 44 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 45 30. בסעיף 45 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "במשרד הביטחון" – יימחקו.
- החלפת סעיף 48 31. במקום סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא:
- "ביצוע ותקנות ושינוי התוספת 48. (א) שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם הארגון היציג ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- (ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), תקנות לפי פרק שני ולפי סעיף 18א, שיש להן השלכה תקציבית, יותקנו גם בהתייעצות עם שר האוצר.
- (ג) שר הביטחון, לאחר התייעצות עם הארגון היציג ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת."

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 27 סעיף 43 לחוק הנכים קובע כאמור את זכאות הנכה לקבל במימון המדינה טיפול רפואי בנכותו, ומסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות את הכללים למתן הטיפול. בתקנות שהותקנו מכוח סעיף זה נקבעה סמכות שר הביטחון למנות רופא מוסמך ראשי, סגן רופא מוסמך ראשי, רופאים מוסמכים מרחביים ורופאים מוסמכים מחוזיים. לנוכח העובדה שחלק מהזכויות הנוספות ניתנות על ידי הרופאים המוסמכים, מוצע להוסיף לסעיף האמור את סעיף קטן (22) כנוסחו המוצע ולעגן בחוק הנכים את סמכות שר הביטחון למנות את הרופאים האמורים.
- סעיף 28 מוצע להוסיף לחוק הנכים את סעיף 43 ולקבוע בו כי סכומי תגמולים שנקבעו לפי סעיפים 43(א) או 45(א) ו- (2) לחוק הנכים, יעודכנו בהתאם למנגנון עדכון התגמולים החדש שנקבע בסעיף 17 המוצע.
- סעיף 29 סעיף 44 לחוק הנכים, שעניינו התאמת דרגת משכורות של עובדי המדינה שעל בסיסם נקבעים כיום התגמולים המשולמים לנכים לפי חוק הנכים, קובע לאמור:
- "תיאום דרגת משכורת"
44. היה סולם הדרגות המשכורת של עובדי המדינה בזמן פלוני שונה מסולם הדרגות הנהוג בשעת תחילתו של חוק
- הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 3), תשכ"ה-1965, יחושבו השכר הקובע והתגמולים המיוחדים לפי סולם דרגות המשכורת המחייב בזמן פלוני לפי הקבלה שקבעה הממשלה."
- מוצע לבטל את הסעיף האמור לנוכח התיקון המוצע בסעיף 1 לחוק הנכים והחלפת ההגדרה "השכר הקובע" מהגדרה המבוססת על השכר בדירוג המינהלי להגדרה הנוקבת בסכום מדויק, ועיגון מנגנון עדכון סכומים בסעיף 17 כנוסחו המוצע בסעיף 9 להצעת החוק.
- סעיף 30 בשל הוספת הגדרה בסעיף 1 לחוק הנכים של "אגף שיקום נכים" או "האגף", מוצע לתקן בהתאם את סעיף 45(א) לחוק.
- סעיף 31 סעיף 48 לחוק הנכים קובע לאמור:
- "ביצוע ותקנות"
48. שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו."
- עם עיגון ההטבות בחוק הנכים, מוצע להחליף את הסעיף האמור ולקבוע כי כל התקנות מכוח חוק הנכים יותקנו לאחר התייעצות עם הארגון היציג של הנכים וקבלת אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת (ראו סעיף קטן (א) המוצע).

"תוספת"

(סעיף 18א)

זכויות נוספות הניתנות בלא צורך בהגשת בקשה

1. מענק שנתי לאחזקת דירה לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת לפי סעיף 9טו(1).
2. דמי נידות חודשיים לפי סעיף 9לב(ד)(1)(א) רישא ו-(ב) לנכה שרכש רכב רפואי.
3. דמי נידות חודשיים לפי סעיף 9כו לנכה שרכש רכב רפואי – מהשנה השנייה.
4. דמי נידות חודשיים לפי סעיף 9ל לנכה שלא רכש רכב רפואי.
5. השתתפות בתשלום דמי הביטוח השנתיים לפי סעיפים 9כח(1) – מהשנה השנייה, או 9לה(א)(1).

33. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²⁰, בתוספת הראשונה, בפרט 26, אחרי פרט משנה (1) יבוא:

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

"(א) החלטה של רשות לפי פרק שני לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959:"

34. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970²¹ (להלן – חוק התגמולים) –
(1) בסעיף 4 –

תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "תגמול זכויות נוספות לנכה";

(ב) האמור בו יסומן כסעיף קטן (א), ובו, במקום "7, 7א, 7ב, 7ה – בתקופת הוראת השעה כהגדרתה בסעיף האמור, 8, 16, 17" יבוא "7 עד 7ה, 7ה – בתקופת הוראת השעה כהגדרתה בסעיף האמור, 8, 16", ובסופו יבוא "ובשינוי זה: בסעיף 7ה במקום "ורופא שמינה שר הביטחון קבע באישור קצין תגמולים" יקראו "ורופא שהתמנה לעניין סעיף 118 לחוק הביטוח קבע";

(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) נפגע כאמור בסעיף קטן (א) זכאי לזכויות נוספות לפי פרק שני לחוק הנכים, ויחולו עליו ההוראות לפי הפרק האמור וסעיף 18א לאותו חוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 34 חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק התגמולים). קובע כי זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה יהיו כשל זכויות נכה מכוח חוק הנכים, תוך קביעת רשימת הסעיפים שבחוק הנכים החלים על נפגעי פעולות איבה. הטבות שניתנו מכוח ההוראות הפנימיות לנכה, ניתנו גם לנכה פעולות איבה.

עם עיגון ההטבות בחוק הנכים, מוצע לערוך בהתאם תיקון לחוק התגמולים ולקבוע בו כי ההטבות שיינתנו מעתה לפי חוק הנכים, יחולו גם על נפגעי פעולות איבה, לרבות לעניין הקמת ועדת חריגים, בשינויים המתחייבים. כך, למשל, נציג הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה יהיה חבר בוועדה המייעצת לדיוור, בוועדת החריגים לניידות ובוועדת החריגים לזכויות נוספות.

כמו כן, מוצע לקבוע כי תקנות מכוח פרק שני המוצע, שעניינן הזכויות הנוספות, ומכוח סעיף 18א המוצע, הקובע מאימתי ישולמו הזכויות הנוספות, יש להן השלכה תקציבית, יהיו גם בהתייעצות עם שר האוצר (ראו סעיף קטן (ב) המוצע). קיומה של השלכה תקציבית לעניין זה, ייקבע בהתאם להערכת הממונה על התקציבים או מי מטעמו בדבר קיומה של עלות תקציבית נוספת מאוצר המדינה.

בסעיף קטן (ג) מוצע להסמיך את שר הביטחון לתקן, בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולאחר התייעצות עם הארגון היציג של הנכים, את התוספת שמוצע להוסיף לחוק הנכים, בסעיף 32 להצעת החוק.

²⁰ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ב, עמ' 1111.

²¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשפ"ב, עמ' 698.

(1) הוראות סעיפים 9יג – לעניין סיוע בדרך של שיכון בדירה ציבורית, פיר(ד), 9לב, 9לה(ד) ו-9לו לחוק הנכים – לא יחולו, ואולם הזכאויות הנוספות הניתנות לפי סעיף 9לב(ד) ו-9לה לחוק האמור לנכה הזכאי לרכב בבעלות המדינה, יינתנו לנפגע שהוא נכה בעל דרגת נכות מיוחדת כהגדרתו באותו חוק;

(2) על אף האמור בסעיפים 9טז(ב), 9ז(א) ו-9לח(א) לחוק הנכים, המנהל הכללי של המוסד יקים את הוועדה המייעצת לדיוור, ועדת החריגים לניידות, ועדת המומחים ועדת החריגים לזכאות נוספת לפי אותם סעיפים, כפי שהוחלו בסעיף קטן זה, וימנה את חבריהן, בהתאם להרכב שנקבע לפי אותם סעיפים, ובלבד שאחד החברים בוועדה המייעצת לדיוור, בוועדת החריגים לניידות ובוועדת החריגים לזכאות נוספת יהיה נציג הארגון היציג;

(3) על החלטות הוועדה המייעצת לדיוור, ועדת החריגים לניידות וועדת החריגים לזכאות נוספת לפי פרק שני לחוק הנכים, כפי שהוחל בסעיף קטן זה, יחולו הוראות סעיף 13;

(2) בסעיף 4א –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ניכוי מהתגמול החדושי";

(ב) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום "הוראות סעיף 14(ב) ו-14(ג)" יבוא "הוראות סעיף 14(ב) עד 14(ג)" ובמקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסעיף 14(ב) לחוק האמור";

(2) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, במקום "קצין תגמולים" יבוא "פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 22 (בסעיף זה – פקיד תביעות)";

(ב) בפסקה (1), במקום "בארגון היציג" יבוא "בארגון היציג של הזכאים לתגמול לפי חוק זה (בחוק זה – ארגון יציג)";

(א1) בסעיף קטן (ב1), במקום "קצין תגמולים" יבוא "פקיד תביעות", אחרי "סעיף 20א" יבוא "לחוק הנכים כפי שהוחל בסעיף 4(א)", והמילים "דמי חברות במתקן ספורט וחברה שמפעיל הארגון היציג, וכן" – לא ייקראו;

(ב1) בסעיף קטן (ב2), במקום "האגף" יבוא "המוסד";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "דמי החבר" יבוא "על אף האמור בסעיף 14(ב) לחוק הנכים כפי שהוחל בסעיף קטן (א), דמי החבר והתשלומים" ובמקום "לנכות דמי חבר" יבוא "לנכותם";

(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "לתשלום דמי החבר" יבוא "לניכוי דמי החבר והתשלומים";

(3) במקום סעיף 6א יבוא:

א.6. "ביטוח חיים, ביטוח בריאות או ביטוח סיעודי, באמצעות הארגון היציג או באמצעות המוסד, זכאי להשתתפות מהמדינה בדמי הביטוח בשיעור ובתנאים שיקבע שר הרווחה והביטחון החברתי באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת."

35. תיקון חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) – (פיצוי בעד איחור בתשלום) בחוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984²², בתוספת, פרט (5) – יימחק.

36. תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950²³ – (1) בסעיף 1 – משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

(א) בהגדרה "הכנסה כדי מחיה", במקום הסיפה החל במילים "ובלבד שלא תפחת" יבוא "והיא בסכום שלא יפחת מ־5,912.01 שקלים חדשים";

(ב) במקום ההגדרה "השכר הקובע" יבוא:

"השכר הקובע" – סכום של 3,357.62 שקלים חדשים";

(2) במקום סעיף 1ב יבוא:

א.1. (א) הסכומים הקבועים בהגדרות "השכר הקובע" ו"הכנסה כדי מחיה" שבסעיף 1, בהגדרה "הדרגה הקובעת" שבסעיף 8 ובסעיפים 10 ו־13ב, יהיו צמודים למדד ויעודכנו בחודש ינואר ובחודש יולי בכל שנה (בסעיף זה – מועד העדכון).

בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. (ב) ירד המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, לא יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; ואולם יופחת משיעור העלייה כאמור שיעור הירידה של המדד שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו סכומים לפי סעיף זה בפועל, אם הייתה ירידה כאמור.

(ד) הודעה על הסכומים, ובכלל זה סכומי התגמולים המעודכנים לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של האגף.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 36 מוצע לתקן את חוק המשפחות ולהתאים את מנגנון עדכון התגמולים הקבוע בחוק המשפחות בסעיף 1ב, למנגנון עדכון התגמולים החדש שנקבע בסעיף 17 המוצע, ולערך תיקונים מתאימים להגדרות "השכר הקובע", "הדרגה הקובעת" ו"הכנסה כדי מחיה" שבסעיף 1 לחוק המשפחות.

סעיף 35 מוצע לתקן את חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984 (להלן – חוק הקצבאות). ההגדרה "קצבה" בסעיף 1 לחוק הקצבאות קובעת כי "קצבה" היא "תשלום חדשי המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת". חוק הנכים קבוע בפרט 5 לתוספת לחוק הקצבאות. לנוכח קביעת הסדר ספציפי בחוק הנכים בנושא אופן תשלום למפרע של התגמולים והזכויות הנוספות (ראו סעיף 18 המוצע), מוצע למחוק את ההפניה לחוק הנכים מהתוספת בחוק הקצבאות.

²² ס"ח התשמ"ד, עמ' 66; התשנ"ח, עמ' 98.

²³ ס"ח התש"י, עמ' 162; התשפ"ב, עמ' 994.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי שר הביטחון, בהתייעצות עם הארגון היציג, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, במקרים חריגים, לשנות את שיעור העדכון של סכומים לפי סעיף זה, לתקופה מוגבלת שתיקבע, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור לא יהיה שלילי; הודעה על הסכומים, ובכלל זה סכומי התגמולים המעודכנים לפי סעיף קטן זה, תפורסם באתר האינטרנט של האגף.

(ו) בסעיף זה –

"המדד" – הממוצע החצי שנתי של מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר לפי מגזר, תתי-מגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הציבוריים (לוח ה/9) (בהגדרה זו – מדד השכר) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – הלמ"ס);

"המדד הבסיסי" – מדד השכר שלפני המועד שבו בוצע לאחרונה עדכון סכומים לפי סעיף זה;

"המדד החדש" – מדד השכר בחצי השנה שלפני מועד העדכון;

(3) בסעיף 8, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) בסעיף זה, "הדרגה הקובעת" – סכום של 10,296.28 שקלים חדשים";

(4) בסעיף 10(א), במקום הסיפה החל במילים "בשיעור של" יבוא "בסכום של 4,123.82";

(5) בסעיף 13ב(1), במקום הסיפה החל במילים "163.93% מסך" יבוא "תגמול חודשי בסכום של 5,912.01 שקלים חדשים";

(6) בסעיף 29א, בסופו יבוא:

"(ג) לעניין עדכון סכום מענק הנישואין כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 1ב1";

(7) סעיף 36א – בטל;

(8) אחרי סעיף 36א יבוא:

"עדכון סכומים 2.36א. סכומים שנקבעו בתקנות לפי סעיפים 38 ו-33(א) ו-1(א1), שנקבעו בתקנות יעודכנו בהתאם להוראות לפי סעיף 1ב1."

37. תחילתו של חוק זה ב-1 לחודש שלאחר תום חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). תחילה

38. סעיף 18א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, יחול – תחילה

(1) לעניין נכה שניתנה לגביו החלטה בדבר זכאות לתגמול חודשי, לרבות החלטה על הגדלת תגמולים שבשלה הפך זכאי לתגמול חודשי, ביום התחילה ואילך;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 38 מוצע לקבוע כי סעיף 18א המוצע, הקובע, בין השאר כי זכויות נוספות ישולמו מהיום שבו מלאו התנאים לקבלתן אף בצורה רטרואקטיבית, יחול על נכה "חדש" שהוכרה זכאותו לתגמולים ביום התחילה ואילך.

סעיף 37 מוצע כי לשם היערכות ליישום תיקוני החקיקה המוצעים, תחילתו של החוק המוצע תהיה ב-1 לחודש שלאחר תום חודש מיום פרסומו של החוק המוצע.

"הדין החדש" – החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה;

"הוראות אגף שיקום נכים" – הוראות ונהלים של משרד הביטחון שלפיהם ניתנו הטבות ערב יום התחילה;

"הטבה" – הטבה שניתנה ערב יום התחילה מכוח הוראות אגף שיקום נכים, המהווה זכאות נוספת כהגדרתה בדין החדש;

"הטבה חודשית" – הטבה שנקבע לגביה בהוראות אגף שיקום נכים שהיא ניתנת מדי חודש;

"הטבה עיתית" – הטבה שנקבע לגביה בהוראות אגף שיקום נכים שהיא ניתנת אחת לפרק זמן קבוע באותה הוראה;

"הטבה שנתית" – הטבה שנקבע לגביה בהוראות אגף שיקום נכים שהיא ניתנת אחת לשנה;

"הטבה לתקופה מוגבלת" – הטבה חודשית או הטבה שנתית שנקבע לגביה בהוראות אגף שיקום נכים כי היא ניתנת לתקופה מוגבלת קבוע באותה הוראה.

(ב) (1) תקנות ראשונות לפי פרק שני¹, יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך שנתיים מיום התחילה.

(2) עד יום כניסתן לתוקף של התקנות כאמור בפסקה (1), יחולו הוראות אגף שיקום נכים, ובלבד שאינן סותרות הוראה מהוראות הדין החדש.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק הנכים כנוסחו לפי הצעת החוק לעניין תנאי הזכאות וסכומיה, מאחר שאלה זהים או מיטיבים לעומת הדין הקיים (ראו סעיף קטן (ג)(2) המוצע).

מאותו טעם, מוצע כי מי שניתנה לו, לפני יום התחילה, הטבה חד-פעמית, לפי בקשה שהגיש בששת החודשים שלפני יום התחילה, יהיה זכאי לקבל הפרשים בין זכאותו לפי הדין החדש לזכאותו לפי ההוראות הפנימיות (ראו סעיף קטן (ד)(1) סיפה).

ככלל, מוצע לקבוע כי הטבות שניתנו מכוח ההוראות הפנימיות ערב כניסתו של החוק המוצע לתוקף, וכן הטבות שיינתנו מכוחן עד יום כניסתן של התקנות לתוקף, יראו אותן כאילו ניתנו על פי חוק הנכים כנוסחו לפי הצעת החוק. לעניין זה מוצע לקבוע הוראות תחולה פרטניות בהתאם לאופי ההטבה: הטבה חד-פעמית, הטבה חודשית, הטבה שנתית, הטבה לתקופה מוגבלת, הטבה עיתית והטבה אחרת (ראו פסקאות (1) עד (5) של סעיף קטן (ד) המוצע). וכן להסמיך את ועדת החריגים כאמור בסעיף 9לח לקבוע את הדין שיחול בנוגע להטבות שניתנו לנכה לפני יום התחילה ואינן נכללות בגדר ההסדר המוצע בהוראות המעבר.

על פי המוצע בסעיף קטן (ד)(3), תוכל ועדת החריגים כאמור בסעיף 9לח המוצע, לאשר זכאות להטבה שנתית או חודשית שבטעות לא עוגנה בחוק בהתאם לקבוע בהוראות האגף הנוגעת לעניין, וזאת לתקופת מעבר קצובה בזמן.

או על נכה שדרגת נכותו גדלה ביום התחילה ואילך והפך בשל כך זכאי לתגמול חודשי, וכן על נכה הזכאי לזכאות נוספת לפי החוק המוצע ושלא קיבל הטבה מכוח הוראות פנימיות הדומה במהותה לזכאות הנוספת שהוא זכאי לה. זאת מכיוון שהכלל הקבוע בסעיף 18א המוצע קיים כיום גם בהוראות אגף השיקום, ולכן אין צורך להחיל את הסעיף המוצע על מי שהיה זכאי להטבה מכוח ההוראות הפנימיות.

סעיף 39 מוצע לקבוע הוראות מעבר לתיקון המוצע, כלהלן:

מתן זכאויות נוספות לפי פרק שני המוצע מחייב התקנת תקנות. מוצע כי עד לכניסת התקנות לתוקף, הוראות אגף השיקום הקיימות יעמדו בתוקפן, וימשיכו לפעול על פיהן. זאת אם ההוראות אינן נוגדות את האמור בחוק הנכים כנוסחו לפי הצעת החוק (ראו סעיף קטן (ב) המוצע).

כמו כן, מוצע כי בקשה להטבה שטרם הוחלט בה עד יום כניסת התיקון המוצע לתוקף, יחולו עליה ההוראות הפנימיות של משרד הביטחון, לרבות בכל הנוגע לדרכי הטיפול בה ובכלל זה ההחלטות בה (ראו סעיף קטן (ג)(1) המוצע). ואולם על בקשה להטבה הניתנת באופן חד-פעמי לפי ההוראות הפנימיות (להלן – הטבה חד-פעמית), שהוגשה במהלך ששת החודשים שקדמו ליום תחילתו של החוק המוצע (להלן – יום התחילה), יחולו הוראות

- (1) בקשה לקבלת הטבה שביום התחילה טרם ניתנה החלטה לגביה, ימשיכו לחול לגבי הדין וההחלטה בה הוראות אגף שיקום נכים;
- (2) הטבה שנקבע לגביה בהוראות אגף שיקום נכים כי היא ניתנת באופן חד-פעמי (בסעיף זה – הטבה חד-פעמית), שהבקשה לקבלתה הוגשה במהלך שישה חודשים שקדמו ליום התחילה ובמועד האמור טרם ניתנה החלטה לגביה, תינתן לפי הדין החדש.
- (ד) הטבה שניתנה לנכה או שהוחלט לאשרה מכוח הוראות אגף שיקום נכים, לפני יום התחילה – יראו אותה כאילו ניתנה, או הוחלט לאשרה כזכאות נוספת לפי הדין החדש, ויחולו הוראות אלה:
- (1) ניתנה לנכה לפני יום התחילה הטבה חד-פעמית מכוח הוראות אגף שיקום נכים – לא תאושר לו זכאות נוספת לאותה הטבה או להטבה הדומה לה במהותה, לפי הדין החדש, אלא אם כן נקבע בו אחרת; ואולם, הוגשה הבקשה לקבלת ההטבה האמורה במהלך שישה חודשים שקדמו ליום התחילה, יהיה הנכה זכאי לקבלת ההפרש שבין סכום הזכאות הנוספת כאמור לסכום ההטבה שקיבל כאמור;
- (2) ניתנה לנכה לפני יום התחילה הטבה שנתית או הטבה חודשית מכוח הוראות אגף שיקום נכים – יהיה זכאי להמשיך לקבלה לפי הוראות הדין החדש, ובלבד שהוא עומד בתנאים הנדרשים לקבלתה לפי הדין החדש;
- (3) על אף האמור בפסקה (2), מוסמכת ועדת החריגים לזכאות נוספת כהגדרתה בסעיף 9לח בדין החדש (בסעיף זה – ועדת החריגים), לאשר לנכה המשך מתן הטבה שנתית או הטבה חודשית, שניתנה לפי הוראות אגף שיקום נכים ערב יום התחילה ולא נכללה בטעות בהוראות הדין החדש, והכול לתקופה ובתנאים שתקבע ועדת החריגים; לענין פסקה זו, "הטבה" – הטבה שניתנה ערב יום התחילה מכוח הוראות אגף שיקום נכים ואינה מהווה זכאות נוספת כהגדרתה בדין החדש;
- (4) ניתנה לנכה לפני יום התחילה הטבה לתקופה מוגבלת מכוח הוראות אגף שיקום נכים, וביום התחילה טרם הסתיימה התקופה לתיתה לפי אותן הוראות – ימשיך לקבלה עד תום התקופה לפי אותן הוראות, אלא אם כן נקבעה לענין זה תקופה אחרת בדין החדש;
- (5) ניתנה לנכה לפני יום התחילה הטבה עיתית מכוח הוראות אגף שיקום נכים – ימשיך לקבלה לפי הוראות הדין החדש, ובלבד שפרק הזמן שעד לקבלת ההטבה העיתית הבאה יימנה מהמועד שבו קיבל הנכה את ההטבה העיתית הקודמת לפי הוראות אגף שיקום נכים;
- (6) ניתנה לנכה, לפני יום התחילה, הטבה אחרת מכוח הוראות אגף שיקום נכים, שהגורם המוסמך לאשר אותה קבע לגביה שאינה הטבה כאמור בפסקאות (1) עד (5), יחולו לגביה הוראות הדין החדש או הוראות אגף שיקום נכים, לפי קביעת ועדת החריגים.
- (ה) הוראות סעיף 9א(ו) בדין החדש ייכנסו לתוקף עם כניסתן לתוקף של תקנות מכוחו.